

PROCESSO Nº 53500.047569/2022-88

INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

1. ASSUNTO

1.1. Procedimento de apuração de descumprimento de obrigações (Pado). Violação a direitos de acessibilidade de Pessoa com Deficiência (PCD). Informe decisório.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
- 2.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT);
- 2.3. Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012 (Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - Rasa);
- 2.4. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel - RIA);
- 2.5. Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações);
- 2.6. Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016 (Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo);
- 2.7. Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023 (Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação);
- 2.8. Manual Técnico Operacional dos Procedimentos de Implantação do Regulamento Geral de Acessibilidade - MORGA, versão 4, de julho de 2019.

3. ANÁLISE

I. DO OBJETO

3.1. Trata-se da análise do procedimento para apuração de descumprimento de obrigações (Pado) nº 53500.047569/2022-88, instaurado em desfavor de **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº 00.497.373/0001-10, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc) para apurar indícios de descumprimentos ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, e Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo (RGA), aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

II. DO HISTÓRICO DE ATOS PROCESSUAIS

3.2. Este processo foi iniciado pelo Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO, de 01 de novembro de 2022 (8544083), que consolidou as infrações com base nos resultados de atividades fiscalizatórias, detalhadas nos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI, 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI, 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, e no Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (3767758), contidos nos Processos de Fiscalização nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, e tratadas nos Processos nº 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96.

3.3. Em 02/12/2022, a prestadora apresentou defesa (9510417) e, em 29/12/2022, suas alegações finais (9629392).

3.4. Diante de erro material constatado, o Informe nº 149/2023/CODI/SCO (10100701) concluiu pela necessidade de retificação do Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO (8544083).

3.5. Ato contínuo, expediu-se o Despacho Ordinatório de Instauração nº 17/2023/CODI/SCO (10119316), nos seguintes termos:

| Sequencial | Conduta                                                                                                                                                             | Indícios de infração ao                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, <i>webchat</i> e videochamada.                                                             | art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014     |
| 2          | Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de <i>webchat</i> para atender as pessoas com deficiência. | art. 8º, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016 |
| 3          | A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.                                                                                                | art. 8º, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016 |
| 4          | O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.                       | art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016     |

3.6. Em 22/09/2023, expediu-se a Certidão (10900196), a qual afirmou não haver dúvida processual ou necessidade de realização de diligências para averiguar o descumprimento de obrigações relatado nos autos e declarou encerrada a instrução processual.

3.7. Após, a prestadora foi intimada, em 09/10/2023 (10977698), para apresentar suas alegações finais, no prazo regimental de 10 (dez) dias, por meio do Ofício nº 369/2023/SEI/CODI/SCO-ANATEL (10900211), o que foi feito tempestivamente por meio da petição (11022658), protocolada em 19/10/2023.

3.8. Assim, passa-se, a seguir, à análise das peças de defesa (9510417 e 10393961) e das alegações finais (9629392 e 11022658).

III. DA ANÁLISE DAS PETIÇÕES DE DEFESA (9510417 e 10393961) E ALEGAÇÕES (9629392 e 11022658).

3.9. Dada a forte similaridade entre os argumentos expostos nas duas defesas e nas duas alegações finais, optamos por analisá-las de forma conjunta. Os pontos centrais apresentados em todas as peças são essencialmente os mesmos, o que torna a análise conjunta mais eficiente, evitando repetições e facilitando a compreensão dos principais aspectos em debate.

III.1. PETIÇÕES DE DEFESA (9510417 e 10393961)

III.1.1. DA QUESTÃO PRELIMINAR

III.1.1.A. NULIDADE DO DESPACHO ORDINATÓRIO PELA INSUFICIENTE ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS TIDAS POR INFRATORAS

- ALEGAÇÕES:

3.10. Sustenta-se em sede de defesa (10393961), após demonstração de sua tempestividade e breve resumo dos fatos, a nulidade da instauração do PADO, alegando que o Despacho Ordinatório carece de elementos essenciais à garantia do contraditório e da ampla defesa.

3.11. A defesa argumenta que a instauração do PADO deve incluir a descrição da infração, a menção ao dispositivo legal infringido e a indicação da sanção. Assim, a falta dessas informações inviabilizaria o direito de defesa, uma vez que a prestadora não pode se defender adequadamente sem conhecer os fatos e as infrações a ela imputadas. O Despacho Ordinatório, segundo a defesa, apresenta apenas uma tabela genérica e não indica claramente as condutas irregulares ou os elementos probatórios.

- ANÁLISE:

3.12. O Regimento Interno da Anatel estabelece, em seu art. 82, que o Despacho Ordinatório de Instauração deve apontar os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis, sendo que tais informações constam de forma clara no Despacho Ordinatório.

3.13. O princípio da ampla defesa é garantido pelo direito da parte de ser ouvida e apresentar suas provas em contrário. Mesmo sem detalhes específicos sobre as infrações no despacho inicial, a Sky pode se defender com base nas informações fornecidas e os elementos comprobatórios os quais encontram-se devidamente referenciados e anexados aos autos.

3.14. Embora a Sky alegue que a falta de detalhes comprometa o devido processo legal, é importante lembrar que este envolve mais do que a especificação detalhada das infrações. Inclui a oportunidade para a defesa apresentar seus argumentos, a revisão das evidências e a aplicação justa das normas.

3.15. Portanto, o pedido da Sky sobre a nulidade do Despacho Ordinatório não merece prosperar, uma vez que a falta de detalhamento das infrações no despacho inicial não compromete a legalidade do processo, e a defesa da Sky continuará a ter oportunidades adequadas para se manifestar ao longo do procedimento administrativo.

### III.1.2. DO MÉRITO

#### III.1.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

##### III.1.2.1.A. *RANKING* DE ACESSIBILIDADE COMO INSTRUMENTO DE PERSUAÇÃO PARA CONFORMIDADE REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE SANCIONATÓRIA EM SUA ELABORAÇÃO. NECESSIDADE DE ABORDAGEM RESPONSIVA, E NÃO PUNITIVA.

###### - ALEGAÇÕES:

3.16. A Sky defende que os instrumentos da Anatel, especialmente o *Ranking* de Acessibilidade, têm caráter persuasivo e visam acompanhar a conformidade regulatória, não servindo como base para sanções. Argumenta que a Anatel deve adotar uma abordagem responsiva, proporcional ao risco e à postura das prestadoras.

3.17. A prestadora afirma ter colaborado com a Anatel para garantir acessibilidade, elaborando planos de ação em conjunto. Essa interação é apresentada como um exemplo de regulação responsiva.

3.18. A defesa aponta que a Anatel, ao tentar penalizar a Sky, adota uma postura contraditória, ferindo princípios como segurança jurídica, razoabilidade e vedação ao comportamento contraditório.

###### - ANÁLISE:

3.19. É essencial destacar que o *Ranking* de Acessibilidade, embora tenha um caráter persuasivo, não se limita a isso. A Anatel utiliza esse mecanismo como parte de uma estratégia regulatória abrangente, visando incentivar a conformidade e garantir a melhoria contínua dos serviços prestados. A regulação responsiva adotada pela Anatel busca o diálogo e a cooperação, mas também prevê consequências claras em caso de descumprimento das normas.

3.20. A Sky argumenta que a criação do *Ranking* não possui finalidade sancionatória. Contudo, a ausência de sanções imediatas não exime a empresa de suas responsabilidades. A regulação responsiva estabelece um caminho claro para a responsabilização quando irregularidades persistem. A Anatel, ao promover o diálogo e oferecer oportunidades de correção, age conforme os princípios de transparência e justiça regulatória.

3.21. Além disso, a alegação de que a Anatel deve adotar uma abordagem responsiva e proporcional não exclui a possibilidade de sanções. O conceito de regulação responsiva implica na adoção de medidas adequadas às condutas observadas. Diante da persistência de irregularidades, a Agência deve agir, e a aplicação de sanções é uma extensão natural do processo regulatório, sempre respeitando os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

3.22. A Sky menciona sua colaboração com a Anatel, destacando a elaboração conjunta de planos de ação. No entanto, essa colaboração deve ser vista como parte do processo de fiscalização, que envolve a avaliação contínua do desempenho das prestadoras. A participação da Sky não a isenta da responsabilidade por eventuais falhas na prestação de serviços.

3.23. A defesa da Sky alega que a Anatel adota uma postura contraditória ao tentar penalizar a empresa. Essa visão ignora o caráter dinâmico da regulação. O respeito aos princípios de segurança jurídica e razoabilidade não se opõe à adoção de medidas mais rígidas a depender das circunstâncias do processo de fiscalização. Ao agir para assegurar a conformidade e a qualidade dos serviços, a Anatel reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos dos consumidores.

3.24. No caso específico da Sky, conforme se infere do Informe nº 588/2022/CODI/SCO (8544361), a análise dos dados de 2019 a 2021 revela que a empresa falhou em atender diversos critérios essenciais, apesar de algumas posições alcançadas. Isso demonstra que, mesmo com uma classificação elevada, a conformidade com as normas regulatórias não foi plenamente alcançada, justificando um acompanhamento mais rigoroso.

3.25. O histórico de desempenho da Sky nos *rankings* de acessibilidade, com descumprimentos significativos, como a falta de mecanismos de interação adequados e a ausência de qualificação dos atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC), indica a necessidade de apuração detalhada de tais ocorrências, sendo o PADO o instrumento adequado para isso. A argumentação da Sky, que ressalta sua colaboração com a Anatel, não é suficiente diante dos dados que mostram a persistência de irregularidades.

3.26. Embora a Sky tenha apresentado melhorias em alguns indicadores, como a acessibilidade de sua página na internet, a recorrência de falhas em critérios críticos, como a disponibilização de protocolos nas interações com o SAC, evidencia a necessidade de um controle mais efetivo. O reconhecimento das melhorias deve ser acompanhado de um compromisso consistente para resolver as falhas identificadas, e caso tenha sucesso, a empresa pode ser beneficiada mediante a concessão de atenuantes para as eventuais sanções a serem a ela aplicadas.

3.27. As regras sobre acessibilidade são de extrema relevância e interesse social. Incentivar e desenvolver medidas que minimizem as dificuldades de acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente para usuários vulneráveis, deveria ser uma prática já incorporada por todas as empresas do setor.

3.28. Diante do exposto, não se acolhe o argumento da Sky sobre a ausência de finalidade sancionatória do *Ranking* de Acessibilidade, uma vez que a Anatel deve garantir a conformidade e a qualidade dos serviços prestados.

##### III.1.2.1.B. DAS MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE EMPREENDIDAS PELA SKY E DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE OS *RANKINGS* DE ACESSIBILIDADE DE 2019, 2020 E 2021.

###### - ALEGAÇÕES:

3.29. A Sky argumenta que o PADO não se alinha à lógica de regulação responsiva, evidenciando as medidas concretas adotadas em diálogo com a Anatel para aumentar a acessibilidade, resultando em melhorias nos índices e sucesso nos *Rankings* de Acessibilidade. Assim, qualquer alegação de piora nos serviços seria considerada equivocada.

3.30. A Prestadora afirma que atua em conformidade com o RGA, disponibilizando ferramentas para facilitar o acesso à comunicação por pessoas com deficiência. Destaca que, em 2020 e 2021, obteve a segunda colocação no *Ranking* de Acessibilidade e que, apesar de cumprir as obrigações regulamentares, continua a aprimorar seus recursos de acessibilidade. Menciona também iniciativas voluntárias, como filmes com acessibilidade embutida e o uso de *handtalk* em seu site.

3.31. A defesa cita o Memorando nº 144/2021/PRUV/SPR (8547120), que reconheceu melhorias significativas nos indicadores de acessibilidade da Sky, apesar de não ter alcançado 100% de conformidade. Reafirma seu compromisso com a acessibilidade e a democratização dos serviços de telecomunicações, destacando o contínuo diálogo com a Anatel para aprimorar suas práticas.

3.32. A defesa contesta a metodologia da Anatel para a comparação dos resultados anuais do *Ranking*, considerando inadequada a classificação de “Melhora/Piora/Inalterado”. Alega que, apesar de ter avançado no *ranking*, a Anatel chegou a conclusões errôneas sobre a piora em determinados itens.

3.33. A Sky argumenta que a comparação entre diferentes ciclos do MORGA e do Procedimento de Fiscalização é impraticável, já que as premissas mudam. Assim, a análise dos níveis de acessibilidade entre anos distintos não é precisa, tornando injusta a conclusão de que houve piora.

3.34. A defesa conclui que a instauração do PADO é inadequada, pois não houve piora nos serviços de acessibilidade. Alega que a metodologia da Anatel não é apropriada para avaliar o estado real dos serviços, e que os níveis de acessibilidade podem ter se mantido ou até melhorado.

#### - ANÁLISE:

3.35. Embora a Sky mencione um diálogo contínuo e ações concretas, os resultados dos *rankings* de acessibilidade de 2019, 2020 e 2021 demonstram que, apesar de algumas melhorias, a prestadora não atingiu 100% de conformidade com as normas estabelecidas. O fato de ter obtido a segunda posição em 2020 e 2021 não isenta a Sky de responsabilidades em relação a itens específicos que permaneceram sem atendimento pleno.

3.36. A Sky argumenta que cumpre as obrigações regulamentares, mas as fiscalizações revelam que a empresa não garantiu acessibilidade plena em sua página na internet e falhou em disponibilizar protocolos adequados nas interações com o SAC. A comparação entre os índices de conformidade e as obrigações estabelecidas pelo RGA mostra que a prestadora ainda carece de melhorias significativas em áreas críticas, como a capacitação de atendentes e a implementação de protocolos em diferentes canais de atendimento.

3.37. Embora o Memorando nº 144/2021/PRUV/SPR (8547120) reconheça algumas melhorias, ele também aponta que a Sky não alcançou 100% de adequação em diversos itens. A defesa da Sky tenta desqualificar a metodologia da Anatel, mas a abordagem de "Melhora/Piora/Inalterado" reflete a evolução ou estagnação em relação a requisitos específicos, que são cruciais para a acessibilidade. As falhas persistentes não podem ser simplesmente ignoradas.

3.38. A Sky argumenta que a comparação entre os anos é impraticável devido às mudanças nas premissas, mas a continuidade de critérios regulatórios e o monitoramento da Anatel visam garantir uma evolução consistente na acessibilidade. Os dados dos relatórios de fiscalização mostram que, mesmo com a evolução no *ranking*, a empresa não solucionou problemas críticos, o que sugere que as alegações de "não piora" não refletem a realidade dos serviços prestados.

3.39. A conclusão de que a instauração do PADO é inadequada ignora as evidências documentadas de descumprimento regulatório. A Anatel tem a responsabilidade de assegurar que os consumidores, especialmente aqueles que necessitam de acessibilidade, recebam serviços adequados e que suas necessidades sejam atendidas.

3.40. Diante do exposto, não se acolhe o argumento da Sky sobre a inadequação do PADO, uma vez que as evidências de descumprimento regulatório são claras.

### III.1.2.1.C. DA IMPOSSIBILIDADE DE APENAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO.

#### - ALEGAÇÕES:

3.41. A defesa argumenta que a penalização da Sky seria indevida, uma vez que a prestadora não agiu com a intenção de lesar bens jurídicos ou obter benefícios ilegais. Alega que, para que haja penalização, é essencial que se demonstre um elemento volitivo.

3.42. As infrações administrativas só ocorrem quando o agente age livre e conscientemente contra a ordem jurídica, ameaçando ou violando bens tutelados. No caso em questão, a defesa afirma que as supostas infrações não resultam de uma vontade deliberada da Sky de infringir normas legais ou regulamentares.

3.43. A defesa destaca que a Sky não se furtou de adotar as providências necessárias para cumprir a regulamentação. Pelo contrário, a prestadora atendeu às requisições da Anatel e agiu proativamente para melhorar os níveis de acessibilidade de seus serviços.

3.44. Por conseguinte, dado que está ausente um dos requisitos subjetivos essenciais para caracterizar uma infração administrativa — a intenção de infringir a norma — a defesa conclui que o PADO deve ser arquivado, sem a imposição de penalidades à prestadora.

#### - ANÁLISE:

3.45. No âmbito do direito administrativo sancionador, a culpabilidade da pessoa jurídica é determinada pela evitabilidade da infração e pelos deveres de cuidados objetivos, afastando-se o elemento volitivo. Assim, a Sky, ao prestar serviços de telecomunicações, tinha a possibilidade de prever e se precaver contra o risco de não conformidade com as normas de acessibilidade e de direitos do consumidor, o que torna o cometimento das infrações evitável, configurando sua culpabilidade.

3.46. Ao obter a autorização para a prestação de serviços, a Sky se comprometeu a cumprir a legislação aplicável, e não é aceitável que alegue que só deve ser punida se comprovada sua intenção de infringir as regras dispostas pelo órgão regulador.

3.47. A caracterização da infração não depende da vontade do infrator, mas da constatação de que as obrigações regulamentares não foram cumpridas, conforme demonstrado nos relatórios de fiscalização. Portanto, a presença do elemento volitivo - ou a intenção deliberada de infringir a norma - não é exigida para a configuração da infração. Assim, os argumentos da prestadora não merecem ser acatados, considerando que as infrações foram claramente identificadas e as obrigações regulamentares não foram atendidas.

### III.1.2.2. DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES COMETIDAS PELA SKY

#### III.1.2.2.A. SOBRE ALEGADO NÃO FORNECIMENTO DE NÚMERO DE PROTOCOLO NAS INTERAÇÕES COM O SAC POR MENSAGEM ELETRÔNICA, *WEBCHAT* E VIDEOCHAMADA - ART. 7º DO RGC

#### - ALEGAÇÕES:

3.48. O Despacho Ordinatório alega que a Sky teria violado o art. 7º do RGC em várias ocasiões entre 2019 e 2021. Neste ponto, a defesa apresenta comentários específicos para cada ano mencionado, com ênfase em interações entre a Anatel e a Sky.

##### A. *Ranking* de Acessibilidade de 2019

3.49. A Anatel solicitou informações sobre como a Sky tratava demandas de pessoas com deficiência, sem questionar o fornecimento de protocolos, que não eram parte do RGA, mas do RGC.

3.50. A Sky informou que todas as demandas eram registradas em um único sistema e especificou os canais de atendimento disponíveis, como SAC VOZ, atendimento por videoconferência em libras, *chat* e *e-mail*.

3.51. A Anatel realizou uma fiscalização, mas não considerou o fornecimento de protocolo em suas análises sobre o atendimento, não havendo elementos que justifiquem qualquer imputação à Sky.

##### B. *Ranking* de Acessibilidade de 2020

3.52. Em setembro de 2019, a Anatel novamente solicitou informações, sem mencionar o fornecimento de protocolos. A Sky apresentou detalhes sobre seus procedimentos de atendimento.

3.53. A Anatel identificou que, em uma amostragem, não houve fornecimento de protocolo em interações pontuais. A defesa argumenta que essa amostra é insignificante em relação ao total de atendimentos, e portanto não justifica a imputação de infração.

3.54. A defesa cita decisões anteriores da Anatel que suspendem exigências por desproporcionalidade, reforçando que a conduta da Sky deve ser vista como isolada e não representativa de sua prática geral.

##### C. *Ranking* de Acessibilidade de 2021

3.55. Em outubro de 2021, a Sky comprovou que disponibiliza protocolo em mensagens eletrônicas e *webchat*, além de informações sobre o uso de intérpretes na videochamada.

3.56. A defesa conclui que a Anatel agiu de forma desproporcional ao instaurar o PADO, desconsiderando as evidências e esclarecimentos fornecidos pela Sky. A prestadora demonstrou que atende aos requisitos do RGC e não deve ser penalizada. Por isso, pede que este Processo seja arquivado, reforçando que, atualmente, a Sky garante a disponibilização de protocolos em todos os canais de atendimento, tendo implementado melhorias para evitar falhas.

**- ANÁLISE:**

3.57. A conduta descrita no Despacho de Instauração refere-se à ausência de fornecimento de protocolo nas interações do SAC via mensagem eletrônica, *webchat* e videochamada, em contrariedade ao art. 7º do RGC, que determina que "todo atendimento deve receber um número de protocolo a ser informado ao consumidor". A entrega de protocolo é essencial para que o usuário, em situação de hipossuficiência na relação, possa rastrear suas demandas e exercer seus direitos.

3.58. As evidências de descumprimento estão registradas nas conclusões dos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI (8547291) e nº 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI (8547301), nos quais foram avaliados os mecanismos de interação. Em ambos os relatórios, constatou-se que, apesar de ser um requisito exigível, o protocolo não foi entregue adequadamente. De um total de 39 (trinta e nove) tentativas de atendimento realizadas, por meio de *e-mail*, *webchat* no *Desktop*, *Smartphone* ou videochamada, 24 (vinte e quatro) não resultaram na entrega do protocolo, o que representa um índice de descumprimento superior a 60%. A seguir, são apresentados exemplos detalhados dessa situação:

**Exemplo extraído do Relatório de Fiscalização nº 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI**

| WEBCHAT - DESKTOP - CLIENTE - I                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do teste:                                                                                        | 02/12/2019                                                                                                                                                                      |
| Horário de Início dos testes:                                                                         | 19:18                                                                                                                                                                           |
| Horário de Término dos testes:                                                                        | 19:23                                                                                                                                                                           |
| Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):                     | 18:58                                                                                                                                                                           |
| Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação): | -                                                                                                                                                                               |
| Tempo de resposta (em minutos):                                                                       | -                                                                                                                                                                               |
| Houve recebimento da mensagem?                                                                        | SIM                                                                                                                                                                             |
| O conteúdo era adequado à solicitação?                                                                | NÃO                                                                                                                                                                             |
| Informação estava formatada sem truncamento?                                                          | SIM                                                                                                                                                                             |
| Houve protocolo informado?                                                                            | NÃO                                                                                                                                                                             |
| Protocolo:                                                                                            | -                                                                                                                                                                               |
| Observações                                                                                           | O sistema utiliza inteligência artificial para responder aos questionamentos dos usuários. Questionou-se sobre a disponibilidade da banda larga e a resposta não foi eficiente. |

**Exemplo extraído do Relatório de Fiscalização nº 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI**

Tabela 05: Teste 5 - Mensagem Eletrônica WhatsApp - Smartphone

| TESTE DA EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Canal de Atendimento: (ex.: Mensagem Eletrônica, WEBCHAT ou VIDEOCHAMADA)                                                                                                                                                                                                                       | Mensagem eletrônica    |
| Tipo de interação (SMS, Email, chat com inteligência artificial, CIC, SAC)                                                                                                                                                                                                                      | WhatsApp               |
| Dispositivo (Computador ou Smartphone):                                                                                                                                                                                                                                                         | SMARTPHONE             |
| Sistema Operacional (Windows, Android, IOS, etc):                                                                                                                                                                                                                                               | ANDROID                |
| Foi usado aplicativo específico? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                    |
| Descrever aplicativo utilizado, quando aplicável:                                                                                                                                                                                                                                               | WhatsApp               |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/11/2020             |
| Hora de início do teste:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13:44                  |
| Hora de término do teste:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13:47                  |
| Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):                                                                                                                                                                                                               | 13:44                  |
| Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação):                                                                                                                                                                                           | SEM RESPOSTA EFICIENTE |
| Houve resposta à solicitação? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                                             | N                      |
| O conteúdo era adequado à solicitação? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                                    | N                      |
| A interação permaneceu sem problemas técnicos? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                            | N                      |
| Descrever problemas técnicos, se ocorrer: (São considerados problemas técnicos: queda de conexão, fechamento involuntário da tela, travamento, lentidão, texto desformatado, entre outros que o agente considerar que possa prejudicar a interação, a comunicação ou a compreensão da mensagem) |                        |
| Após o questionamento, o atendente desconectou.                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| O protocolo foi informado no início do atendimento? (S/N/NA)                                                                                                                                                                                                                                    | N                      |
| Nº de protocolo:                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEM PROTOCOLO          |
| Outras Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| O mecanismo está disponível apenas para clientes cadastrados.                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Nome do arquivo com o registro do teste:                                                                                                                                                                                                                                                        | msg_ele_05.pdf         |

3.59. A análise dessas evidências foi realizada nos seguintes Informes, a seguir transcritos (destaque nosso):

**- Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (8547139):**

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

**IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação**

**V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%**

**VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%**

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

3.20. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2019 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

| Item de acompanhamento                                                       | 1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | 2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | Percentual de melhoria |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo) | 70,13%                                               | 68,13%                                               | ↓ -2,85                |
| 2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)                         | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)                    | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)   | 100,00%                                              | 30,00%                                               | ↓ -70,00%              |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)               | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)          | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)                              |                                                      | 0,00%                                                |                        |

3.21. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes dos Anexos I e II deste Informe (Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador ERA e Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador API), além das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020).

3.22. Ressalta-se que no que tange à irregularidade 7, esta somente foi avaliada em 2020, haja vista que em 2019 os critérios para qualificação dos atendentes eram diferentes dos atuais, inviabilizando uma comparação.

3.23. Observa-se que além de a prestadora ter alcançado uma melhor posição no Ranking de Acessibilidade 2020 - a segunda posição, houve uma significativa melhoria nos indicadores 2 e 3 constantes da planilha acima. **Contudo, os critérios 4 a 7 se apresentam com percentuais muito baixos.** Por isso, sugere-se a continuidade do acompanhamento da SKY, por meio dos Rankings de Acessibilidade anuais e deste Plano de ação e, ainda, o acompanhamento mais rigoroso daqueles itens que pioraram ou que se encontram com percentual de adequação abaixo de 80%.

#### - Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (8547146):

##### Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. As fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.14. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.15. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

**IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação**

**V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%**

**VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%**

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

##### Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking. 3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

|                                                                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        |                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Acompanhamento Plano de Ação                                           | Porcentagem de Conformidade | Porcentagem de Conformidade | Porcentagem de conformidade | Variação Percentual 2021 vs 2020 | Melhora/Piora /Inalterado |
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)             | 70,13%                      | 68,13%                      | 89,10%                      | 30,78%                           | Melhora                   |
| 2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)                   | 0,00%                       | 100,00%                     | 50,00%                      | -50,00%                          | Piora                     |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)             | 0,00%                       | 100,00%                     | 25,00%                      | -75,00%                          | Piora                     |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC) | 100,00%                     | 30,00%                      | 0,00%                       | -100,00%                         | Piora                     |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)         | 0,00%                       | 0,00%                       | 100,00%                     | —                                | Melhora                   |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)    | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                       | —                                | Inalterado                |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**                      |                             | 0,00%                       | 68,18%                      | —                                | Melhora                   |

\* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

\*\*Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2, 3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.60. Tais análises evidenciam baixa conformidade no que diz respeito à disponibilização de protocolo, robustecendo a conclusão de que os indícios de infrações permaneceram ao longo do período de acompanhamento.

3.61. Posto isso, cumpre abordar, a seguir, os argumentos contidos na defesa da Sky.

3.62. Apesar da Sky argumentar que a amostragem utilizada pela Anatel é insignificante em relação ao total de atendimentos, é preciso destacar que o *Ranking de Acessibilidade* foi baseado em critérios objetivos e verificáveis. A baixa conformidade na disponibilização de protocolos, com índices de 0% no *webchat* e na videochamada, evidencia falhas estruturais e uma deficiente implementação das diretrizes de acessibilidade.

3.63. A defesa da Sky menciona decisões anteriores que suspenderam exigências por desproporcionalidade, mas é crucial ressaltar que as normas de acessibilidade visam garantir um serviço digno e inclusivo para todos. As irregularidades identificadas não são meras questões administrativas, mas sim violações dos direitos dos consumidores, o que justifica a aplicação rigorosa das normas.

3.64. A Sky, como prestadora de serviços, deve assegurar que todos os usuários, especialmente aqueles com necessidades especiais, tenham acesso equitativo. As altas taxas de inadequação nos canais de comunicação demonstram uma falta de compromisso com essa responsabilidade, algo que não pode ser ignorado pela Anatel.

3.65. Embora a Sky tenha obtido a segunda posição no *Ranking de Acessibilidade 2021* e mostrado melhorias, as quais podem ser consideradas para a concessão de atenuantes, diversos critérios ainda apresentaram percentuais baixos, especialmente na disponibilização de protocolos. A repetição de 0% de adequação indica um padrão preocupante de não conformidade, sugerindo que a prestadora não resolveu problemas fundamentais que impactam a experiência do consumidor.

3.66. Assim, a partir das constatações obtidas, restaram configuradas 24 infrações ao art. 7º do RGC.

### III.1.2.2.B. SOBRE A SUPOSTA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO, NO CANAL DE ATENDIMENTO REMOTO POR INTERNET, DE MECANISMO DE INTERAÇÃO COM O SAC POR MEIO DE WEBCHAT PARA ATENDER AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ART. 8º, IV, DO RGA

#### - ALEGAÇÕES:

3.67. A Sky tem demonstrado compromisso com a acessibilidade em seus serviços, cumprindo as obrigações de disponibilizar um *webchat* para atendimento a pessoas com deficiência desde o início do ciclo fiscalizatório do RGA. A seguir, são apresentados os detalhes da conformidade da SKY ao longo dos anos de 2019 a 2021.

#### A. Ranking de Acessibilidade de 2019

3.68. Em setembro de 2018, a Anatel solicitou informações sobre os procedimentos da Sky para registrar e tratar demandas de pessoas com deficiência.

3.69. A Sky comprovou que disponibilizava três aplicações de *webchat* acessíveis:, quais sejam, Portal do Surdo, Telefone Acessível e Chat SKY.

3.70. Apesar das evidências apresentadas, a Anatel concluiu, de forma equivocada, que a Sky não tinha a ferramenta de *webchat* para fins de cálculo do *Ranking de Acessibilidade* de 2019.

3.71. A defesa argumenta que não havia um padrão específico para *webchat* e que a plataforma oferecida pela Sky permitia conversação em tempo real, atendendo aos requisitos regulamentares.

3.72. Em setembro de 2019, a Anatel notificou a Sky para apresentar um plano de ação visando melhorias, ao que a Sky respondeu reiterando a implementação do *webchat* em seu SAC.

#### B. Ranking de Acessibilidade de 2020

3.73. Em setembro de 2019, a Anatel solicitou dados para aferição do cumprimento das obrigações contidas no RGA.

3.74. A Sky demonstrou que o Chat SKY estava acessível tanto pelo celular quanto pelo computador.

3.75. O Relatório de Fiscalização de 2019 indicou que a Sky havia atendido integralmente a obrigação de disponibilizar *webchat*, sem irregularidades.

#### C. Ranking de Acessibilidade de 2021

3.76. Em outubro de 2020, a Anatel novamente solicitou informações sobre o cumprimento das obrigações de acessibilidade.

3.77. A SKY apresentou que disponibilizava o Chat SKY, o Aplicativo Minha SKY e atendimento via WhatsApp.

3.78. Em 2021, a Anatel reconheceu que a Sky havia cumprido as obrigações de disponibilizar *webchat*.

3.79. Após a publicação do *Ranking de Acessibilidade*, a Anatel notificou a Sky para se manifestar sobre as conclusões do Informe, ao que a SKY respondeu afirmando ter contratado a ABR Telecom para aprimorar seu *webchat*.

3.80. A análise demonstra que a Sky cumpriu com suas obrigações de acessibilidade ao longo dos anos, apresentando evidências de que disponibilizou *webchat* conforme exigido pelo RGA. A evolução nas suas práticas de atendimento e a colaboração com a Anatel indicam que não houve violação regulatória, portanto, a Sky não deve ser penalizada.



**- ANÁLISE:**

3.81. A conduta descrita no Despacho de Instauração refere-se à falha no cumprimento da obrigação de disponibilizar, no canal de atendimento remoto por internet, mecanismo de interação com o SAC por meio de *webchat* para atender as pessoas com deficiência. Esse descumprimento contraria o que estabelece o artigo 8º, IV, do RGA.

3.82. As primeiras evidências dessa irregularidade estão registradas no Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (3768358), que documentou a avaliação dos meios de atendimento utilizados pela prestadora, concluindo que todas as tentativas realizadas pelo webchat, através do desktop ou smartphone, resultaram em falhas por indisponibilidade do canal ou do endereço na internet.

3.83. Nos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI (8547291) e nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI (8547301), também é possível encontrar evidências de testes realizados em que as tentativas de contato em que não houve resposta no atendimento, evidenciando falhas graves procedimentais. A seguir, são apresentados alguns exemplos de atendimentos que demonstraram essa falha (destaque nosso):

**- RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI**

| WEBCHAT - DESKTOP - CLIENTE - II                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do teste:                                                                                        | 03/12/2019                                                                                                                                                        |
| Horário de Início dos testes:                                                                         | 15:03                                                                                                                                                             |
| Horário de Término dos testes:                                                                        | 15:09                                                                                                                                                             |
| Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):                     | 15:04                                                                                                                                                             |
| Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação): | -                                                                                                                                                                 |
| Tempo de resposta (em minutos):                                                                       | -                                                                                                                                                                 |
| Houve recebimento da mensagem?                                                                        | SIM                                                                                                                                                               |
| O conteúdo era adequado à solicitação?                                                                | NÃO*                                                                                                                                                              |
| Informação estava formatada sem truncamento?                                                          | SIM                                                                                                                                                               |
| Houve protocolo informado?                                                                            | NÃO                                                                                                                                                               |
| Protocolo:                                                                                            | -                                                                                                                                                                 |
| Observações:                                                                                          | A inteligência artificial foi eficiente em entender a solicitação, porém o link com a resposta não abriu.<br><br>Solicitou-se falar com o atendente, sem sucesso. |

**- RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI**

Tabela 08: Teste 3 - WEBCHAT SAC Smartphone I

| TESTE DA EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Canal de Atendimento: (ex.: Mensagem Eletrônica, WEBCHAT ou VIDEOCHAMADA)                                                                                                                                                                                                                          | WEBCHAT                |
| Tipo de interação (SMS, Email, chat com inteligência artificial, CIC, SAC)                                                                                                                                                                                                                         | SAC                    |
| Dispositivo (Computador ou Smartphone):                                                                                                                                                                                                                                                            | SMARTPHONE             |
| Sistema Operacional (Windows, Andoid, IOS, etc):                                                                                                                                                                                                                                                   | ANDROID                |
| Foi usado aplicativo específico? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM                    |
| Descrever aplicativo utilizado, quando aplicável:                                                                                                                                                                                                                                                  | APP SKY                |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/11/2020             |
| Hora de início do teste:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09:27                  |
| Hora de término do teste:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09:38                  |
| Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):                                                                                                                                                                                                                  | 09:28                  |
| Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação):                                                                                                                                                                                              | SEM RESPOSTA EFICIENTE |
| Houve resposta à solicitação? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                                                | N                      |
| O conteúdo era adequado à solicitação? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                                       | N                      |
| A interação permaneceu sem problemas técnicos? (S/N)                                                                                                                                                                                                                                               | N                      |
| Descrever problemas técnicos, se ocorrer:<br>(São considerados problemas técnicos: queda de conexão, fechamento involuntário da tela, travamento, lentidão, texto desformatado, entre outros que o agente considerar que possa prejudicar a interação, a comunicação ou a compreensão da mensagem) |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| O protocolo foi informado no início do atendimento? (S/N/NA)                                                                                                                                                                                                                                       | S                      |
| Nº de protocolo:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-92877805911       |
| Outras Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Não houve resposta do atendente em momento algum do atendimento. Sequer se manifestou de alguma forma. As manifestações observadas dizem respeito somente à automatizadas.                                                                                                                         |                        |
| Nome do arquivo com o registro do teste:                                                                                                                                                                                                                                                           | web_cht_sac_sm_01.pdf  |

3.84. Do Informe nº 26/2019/PRUV/SPR (3920933), que apresentou o cálculo do *Ranking* de Acessibilidade 2019, é possível evidenciar que nenhum dos testes realizados por webchat, seja através do desktop, seja através do smartphone, houve o atendimento do usuário. Pelo canal de videochamada, os testes apenas encontraram uma tela em branco. Ademais, a qualificação dos profissionais ficou aquém dos requisitos mínimos exigidos pela regulamentação, conforme transcrito a seguir:

#### SKY - Análise ERA - Processo SEI nº 53528.003423/2018-36

**I – Interação via mensagem eletrônica** (Relatório de Fiscalização n.º 0010/2019/GR05 - SEI n.º 3768358, item 4.3.4 do Relatório Descrição da Ação de Fiscalização - SEI n.º 3767758 e item 4.3.4 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36)

3.113. O teste foi realizado por meio do canal de atendimento e-mail e a tentativa foi descrita pelo fiscal como positiva, segundo o Relatório Descrição da Ação de Fiscalização e Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05.

3.114. Desta forma, a pontuação da prestadora para o item foi **1,00 em 1,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405).

**II – Webchat** - Relatório de Fiscalização n.º 0010/2019/GR05 - SEI n.º 3768358, item 4.3.3 do Relatório Descrição da Ação de Fiscalização - SEI n.º 3767758 e item 4.3.3 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36)

3.115. O item Webchat foi dividido nos subitens Webchat SAC (Desktop) e Webchat SAC (Smartphone), considerando que a prestadora segundo as regras regulatórias não têm obrigação de instalação e manutenção de CIC – Central de Intermediação da Comunicação.

3.116. O fiscal descreve que a prestadora não disponibiliza um canal de atendimento do tipo webchat. O mais próximo disso, segundo a fiscalização, é o “Portal do Surdo” que não está relacionado diretamente à SKY, mas que, conforme orientação apresentada na CT-REG163/2018 (SEI n.º 3310982), permitiria a escolha de comunicação via chat com a SKY. Apesar disso, em todos os testes realizados desktop ou smartphone – não foi possível utilizar tal canal em razão da indisponibilidade do mesmo/seu endereço na internet.

3.117. A prestadora em sua CT-REG-163/2018 (item VII) - SEI n.º 3310982 ressalta o atendimento também por meio de telefone exclusivo para pessoas com deficiência auditiva (0800 701 1200) que recebe chamadas originadas a par r de telefones acessíveis, congregam teclados alfanuméricos e permitem que o texto digitado seja endereçado à Central SKY, que por sua vez, responde também por meio de texto escrito (TTS). Cumpre destacar que o teste de verificação do canal não pode ser realizado, uma vez que não houve tempo hábil.

3.118. Desta forma a pontuação da prestadora para o item foi **0,00 em 1,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405).

**III – Videochamada** - Relatório de Fiscalização n.º 0010/2019/GR05 - SEI n.º 3768358, item 4.3.1 do Relatório Descrição da Ação de Fiscalização - SEI n.º 3767758 e item 4.3.1 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36).

3.119. O item Videochamada foi dividido em Videochamada do SAC (Desktop) e Videochamada do SAC (Smartphone) considerando que a prestadora segundo as regras regulatórias não têm obrigação de instalação e manutenção de CIC – Central de Intermediação da Comunicação.

3.120. Os fiscais verificaram que no site e em informações fornecidas pela SKY há uma central de Videochamada, no entanto, quando os testes foram realizados não houve o encaminhamento para a Videochamada aparecendo na tela somente uma tela em branco. A fiscalização ainda relata que não só usou a rede corporativa nos testes, mas também a tecnologia 4G no smartphone, desconstruindo a tese argumentativa da SKY, que, em sua manifestação quanto ao Relatório de Fiscalização, CT-REG-036/2019 (SEI n.º 3895871), alega que a única justificativa técnica encontrada para a impossibilidade de acesso à videochamada proporcionada pela empresa é a presença de Firewalls capazes de impedir o fluxo de informações a partir das redes da Anatel.

3.121. A prestadora por sua vez, também apresenta em suas petições vídeos como provas de Informe 26 (3920933) SEI 53500.009675/2019-68 / pg. 18 funcionamento da videochamada, produzidas por meio de atendimento reais e testes. Tais provas não tem o condão de invalidar os diversos testes realizados pelos fiscais diretamente no sítio da prestadora, tanto via desktop – u lizando navegadores distintos, quanto u lizando o smartphone por meio do 4G, sem utilizar a rede da Anatel.

3.122. Desta forma a pontuação da prestadora para o item foi **00,00 em 2,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405).

**IV – Profissionais qualificados** (item 4.3.5 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36)

3.123. Na tabela apresentada pela fiscalização não consta profissionais com Certificado de Proficiência em Tradução e Interpretação Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa/Língua Brasileira de Sinais, bem como constam poucos certificados de níveis mais avançados (níveis IV e V) e ou de longa duração.

3.124. Desta forma, a pontuação da prestadora foi **0,5 em 1,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405).

**V – Pontuação total do ERA da SKY: 1,50 em 5,00 pontos**, o que representa um cumprimento de 30,00% dos itens avaliados no ERA.

#### RESUMO DO ERA DA SKY

| Subtemas avaliados pela fiscalização da Anatel | Pontuação   |
|------------------------------------------------|-------------|
| Interação via mensagem eletrônica              | 1,00        |
| Webchat                                        | 0,00        |
| Videochamada                                   | 0,00        |
| Profissionais qualificados                     | 0,50        |
| <b>Total</b>                                   | <b>1,50</b> |

3.85. O Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (8547139), que realizou o acompanhamento do grupo SKY no *Ranking* de Acessibilidade de 2020, pontuou a melhora na disponibilidade das ferramentas de atendimento dos usuários, conforme a seguir transcrito (destaque nosso):

Do Ranking de Acessibilidade 2020

(...)

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

**II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação**

**III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação**

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação



| Item de acompanhamento                                                       | 1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | 2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | Percentual de melhoria |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo) | 70,13%                                               | 68,13%                                               | ↓ -2,85                |
| 2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)                         | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)                    | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)   | 100,00%                                              | 30,00%                                               | ↓ -70,00%              |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)               | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)          | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)                              |                                                      | 0,00%                                                |                        |

3.86. Por sua vez, com relação ao Ranking de 2021, conforme consta no Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (8547146), foi observada piora em relação ao ano de 2020 (destaque nosso):

#### Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

|                                                                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        |                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Acompanhamento Plano de Ação                                           | Porcentagem de Conformidade | Porcentagem de Conformidade | Porcentagem de conformidade | Variação Percentual 2021 vs 2020 | Melhora/Piora /Inalterado |
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)             | 70,13%                      | 68,13%                      | 89,10%                      | 30,78%                           | Melhora                   |
| 2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)                   | 0,00%                       | 100,00%                     | 50,00%                      | -50,00%                          | Piora                     |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)             | 0,00%                       | 100,00%                     | 25,00%                      | -75,00%                          | Piora                     |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC) | 100,00%                     | 30,00%                      | 0,00%                       | -100,00%                         | Piora                     |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)         | 0,00%                       | 0,00%                       | 100,00%                     | —                                | Melhora                   |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)    | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                       | —                                | Inalterado                |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**                      |                             | 0,00%                       | 68,18%                      | —                                | Melhora                   |

\* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

\*\*Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.20. Tendo em vista os percentuais apresentados, o prazo de acompanhamento do Ranking de acessibilidade (2019-2021), sugere-se o envio deste processo à SCO e SRC para análise e tomada de providências eventualmente cabíveis, considerando sua evolução desde o Ranking de 2019.

3.87. A análise dos *Rankings* de Acessibilidade de 2019 a 2021 da Sky revela falhas persistentes no cumprimento das obrigações de acessibilidade. No que tange ao descumprimento ao art. 8º, inciso IV, do RGA, observa-se que, em 2019, a Sky não ofereceu um *webchat* funcional, com a alternativa do "Portal do Surdo" não sendo validada como solução adequada. Além disso, a videochamada apresentou falhas graves, como a exibição de uma tela em branco durante os testes, comprometendo o atendimento a pessoas com deficiência auditiva. Embora a empresa tenha pontuado bem em mensagens eletrônicas, essas falhas críticas nos canais essenciais para comunicação com deficientes comprometem o atendimento e denotam falhas sistêmicas da prestadora.

3.88. Em 2020, a Sky alcançou a segunda posição no *ranking* e obteve 100% de adequação em *webchat* e videochamada, mas a queda em acessibilidade da página da internet (68,13%) indicou que as melhorias nos canais de atendimento não foram sustentáveis. Isso mostrou que, apesar dos avanços, a Sky não conseguiu manter um padrão adequado de acessibilidade. Em 2021, a empresa manteve a segunda posição, mas novamente se observou uma queda na disponibilidade de *webchat* e videochamada, confirmando uma tendência preocupante. A instabilidade nesses canais, fundamentais para a comunicação com deficientes auditivos, aponta para a continuidade das falhas no atendimento acessível.

3.89. As falhas nos canais de *webchat*, videochamada e a insuficiente qualificação dos atendentes demonstram um descumprimento do Art. 8º, IV, do RGA, que exige que as prestadoras garantam canais de atendimento acessíveis e eficazes. Embora a Sky tenha apresentado avanços em alguns pontos, as deficiências continuam, comprometendo a inclusão e o acesso equitativo aos seus serviços.

3.90. Diante das irregularidades constatadas nos serviços da Sky, fica evidente a urgência de medidas corretivas para garantir um atendimento inclusivo e igualitário. As deficiências identificadas, conforme os relatórios de fiscalização, justificam a ação da Anatel para proteger os direitos dos consumidores e assegurar o cumprimento das normas de acessibilidade. Portanto, não se pode acatar os argumentos da Sky, pois eles não superam as evidências concretas de não conformidade apresentadas.

3.91. Ante o exposto, restam caracterizadas as condutas relativas às infrações ao art. 8º, IV, do RGC, com natureza procedimental, atingindo um segmento quantificável de usuários (PCD).

3.92. Vale mencionar que, as medidas adotadas resultaram em uma melhoria nos percentuais de conformidade ao longo das fiscalizações de 2019 a 2021, de modo que em um primeiro momento o percentual era de 0% (webchat) de adequação, passando para 50% (webchat) e 25% (videochamada), o que pode ser considerado para a concessão de atenuantes.

### III.1.2.2.C. SOBRE SUPOSTA NÃO GARANTIA DE ACESSIBILIDADE EM SUA PÁGINA DA INTERNET – ART. 8º, VI, DO RGA

#### - ALEGAÇÕES:

3.93. Primeiramente, a Sky reafirma seu compromisso com a acessibilidade digital, evidenciando as ações que tomou para assegurar que seu *site* seja acessível a todos, incluindo pessoas com deficiência. Esse compromisso reflete uma preocupação contínua em atender a um público diversificado.

3.94. Além disso, a Sky afirma que já havia respondido a um requerimento anterior da Anatel, detalhando as funcionalidades de acessibilidade disponíveis em seu *site*. Essa resposta, segundo a defesa, demonstra a proatividade da empresa em manter a transparência e colaborar com as autoridades regulatórias.

3.95. Para facilitar o acesso, a empresa implementou várias ferramentas de acessibilidade, como opções de aumento e diminuição de fonte, contrastes ajustáveis e navegação por teclas de atalho. Essas funcionalidades visam aprimorar a experiência do usuário, tornando a navegação mais inclusiva.

3.96. A Sky também destaca que realiza avaliações contínuas de sua página para assegurar que todas as melhorias necessárias sejam implementadas. Esse monitoramento demonstra um compromisso em manter a conformidade com as exigências de acessibilidade de forma proativa.

3.97. Por fim, a Sky afirma estar pronta para apresentar documentação e evidências que comprovem suas ações e a conformidade com as exigências da Anatel. Essa disposição em fornecer provas concretas reforça a seriedade da empresa em garantir acessibilidade em sua plataforma digital.

#### A. Ranking de Acessibilidade de 2019

3.98. Em 2018, a Anatel solicitou informações à Sky sobre as funcionalidades de acessibilidade disponíveis em seu *site*. A Sky respondeu com a Carta CT-REG-163/2018, destacando diversas ações implementadas para garantir acessibilidade, como menus dedicados ao tema, ferramentas para aumentar e diminuir fontes, opções para alterar contraste, navegação por teclas de atalho e suporte a leitores de tela, além de orientações para *Closed Caption* e audiodescrição.

3.99. No entanto, o Relatório de Fiscalização nº 0010/2019 indicou que as páginas do *site* da Sky não permitiram validação automática pela ferramenta *Access Monitor*, resultando em falhas significativas de acessibilidade. O Informe nº 26/2019 listou as constatações da fiscalização, apontando que a Sky não garantiu a acessibilidade em sua página. Em resposta, a Sky apresentou a Carta CT-REG-147/2019, demonstrando que havia implementado melhorias no *site* utilizando o padrão W3C e anexou telas comprovando as alterações.

#### B. Ranking de Acessibilidade de 2020

3.100. No final de 2019, a Anatel solicitou novos dados sobre o *website* da Sky por meio do Requerimento de Informações (4518768). A Sky respondeu com a Carta CR-REG-130/2019, reiterando a reformulação do *website* conforme as diretrizes W3C e destacando funcionalidades de acessibilidade, como a adequação dos níveis de cabeçalho, disponibilização de bloco de conteúdo principal antes do menu, âncoras para direcionamento direto aos conteúdos, e identificação de acessibilidade em libras.

3.101. O Relatório de Fiscalização nº 81/2019, no entanto, apontou novas inconsistências nos *sites* da Sky, levando à solicitação de manifestação da prestadora. A Sky argumentou que o critério API não deveria ser avaliado por meio de um validador automático, como ocorrido anteriormente, alegando que a Anatel não seguiu as diretrizes do GIRA, resultando em uma avaliação incorreta. No Informe nº 36/2020, a Anatel, apesar dos argumentos apresentados, insistiu que havia aspectos técnicos em desacordo com o MORGA, desconsiderando a utilização da ferramenta WAVE pela Sky.

3.102. A Anatel classificou a Sky em segundo lugar no *Ranking* de Acessibilidade de 2020 e exigiu um plano de ação em até 60 dias para aprimoramento do critério API. Em resposta, a Sky apresentou um cronograma de melhorias implementadas em seu *website*, afirmando que cumpriu todas as exigências da Anatel de boa-fé, apesar das incongruências no processo de fiscalização.

#### C. Ranking de Acessibilidade de 2021

3.103. A Anatel enviou o Requerimento de Informações (5950975), solicitando dados sobre o cumprimento do indicador API. A Sky respondeu com as Cartas nº CT/REG-120/2020 e nº CT/REG-121/2020, listando as funcionalidades de acessibilidade do seu *website*, que incluíam a reformulação do *site* conforme diretrizes W3C, a inserção do *plug-in* do *software* VLIBRAS e melhorias na estrutura e navegação do *site* para facilitar a acessibilidade.

3.104. A Anatel realizou a checagem das obrigações do indicador API, conforme o Relatório de Fiscalização nº 18/2021, que incluiu validações manuais e o uso da ferramenta WAVE. A Sky respondeu ao Relatório, argumentando que a avaliação sobre o Quesito 14 deveria ser anulada, pois não havia demonstração suficiente de descumprimento, e que o Quesito 18 foi cumprido.

3.105. A Anatel considerou improcedente a argumentação sobre o Quesito 14, afirmando que havia *links* genéricos, mas reconheceu o cumprimento do Quesito 18 e alterou a pontuação da Sky. A Sky foi classificada em segundo lugar no *Ranking* de Acessibilidade de 2021. A Anatel compilou os resultados dos *Rankings* de 2019, 2020 e 2021, sugerindo a notificação da Sky e a análise pela SCO e SRC.

3.106. A Sky manifestou, por meio da Carta CT-REG-124/2021, que atendeu a todos os itens exigidos pela Anatel, destacando a existência de ciclos periódicos de revisão de acessibilidade em seu *website*. A Sky atuou de boa-fé e em diálogo colaborativo com a Anatel, prestando esclarecimentos sempre que solicitada e solucionando irregularidades, mesmo sem concordar com todas as alegações.

3.107. Sobre as Melhorias na Acessibilidade, em 2019, a Sky reformulou seu *site* de acordo com as especificações W3C, demonstrando que não houve descumprimento das obrigações. A defesa alega que, em 2020, a Anatel utilizou um validador automático de forma inadequada, desrespeitando o MORGA e prejudicando a Sky injustificadamente. Em 2021, a Anatel considerou um erro pontual como motivo para desclassificação, o que a Sky considera desarrazoado e desproporcional.

3.108. A Sky afirma que atendeu a todas as exigências do MORGA e sanou quaisquer divergências levantadas pela Anatel. Não há justificativa para penalidades, pois todos os aspectos irregulares foram corrigidos. A Sky garante plena acessibilidade em sua página na Internet, assegurando total acesso às informações para pessoas com deficiência, conforme o art. 8º, VI do RGA.

#### - ANÁLISE:

3.109. O artigo 8º, inciso VI, do RGA estabelece que as prestadoras de serviços devem garantir a acessibilidade de suas páginas na internet, assegurando o pleno acesso às informações por todos os usuários, incluindo aqueles com deficiência.

3.110. As evidências de descumprimento dessa norma estão registradas nos Relatórios de Fiscalização nº 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI (8547314) e nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (8547324), que documentam a análise das funcionalidades voltadas à acessibilidade nas páginas da internet (API) da prestadora.

3.111. Em ambos os relatórios, foi constatado que as medidas de acessibilidade adotadas pela prestadora eram insuficientes, não atendendo de forma adequada às necessidades específicas das pessoas com deficiência. A seguir, são apresentadas as evidências materiais que comprovam as falhas encontradas (destaque nosso):

- RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI (8547314)

#### 8.4. PÁGINAS PARA VERIFICAÇÕES

8.4.1. Segue abaixo a relação das principais áreas acessíveis do site, ou de maior impacto ao usuário, nas quais foram verificadas as validações manuais de acessibilidade:

8.4.1.1. A. Página Inicial - <https://www.sky.com.br>

8.4.1.2. B. Ofertas, Produtos e Comparativo de Planos de Serviços

B.1. SCM - <https://www.sky.com.br/sky-banda-larga>

- B.2. SeAC - <https://www.sky.com.br/sky-pre-pago>
- B.3. Assine - <https://assine.sky.com.br>
- 8.4.1.3. C. Área Restrita ao Usuário/Espaço Reservado do Consumidor - <https://www.sky.com.br/minha-sky>
- 8.4.1.4. D. Atendimento e Informações sobre os Canais de Atendimento e CIC
- D.1. SAC - <https://www.sky.com.br/web/sky/central-de-atendimento>
- D.2. CIC - <https://www.sky.com.br/web/sky/acessibilidade-na-sky>
- 8.4.1.5. E. Informações sobre Funcionalidades Acessíveis de Aparelhos ou GARI - <https://www.sky.com.br/minha-sky/sky-ajuda>
- 8.4.1.6. F. Informações e Endereços de Lojas de Atendimento - <https://www.sky.com.br/quem-somos>

#### 8.5. VALIDAÇÕES DO INDICADOR

8.5.1. A verificação do cumprimento do indicador API foi realizada por meio de validações manuais no período entre 11/11/2019 e 22/11/2019, com o auxílio, em algumas situações, da ferramenta WAVE, versão 1.0.9, e referenciadas pelas recomendações do e-MAG versão 3.1, conforme previsto no MORGA. O resumo das verificações consta nas tabelas abaixo (SEI (8547314), cujos detalhes estão em anexo (SEI #4935855).

#### - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (8547324)

##### 8.4. PÁGINAS PARA VERIFICAÇÕES

8.4.1. Segue abaixo a relação das principais áreas acessíveis do site, ou de maior impacto ao usuário, nas quais foram verificadas as validações manuais de acessibilidade:

- 8.4.1.1. A. Página Inicial - <https://www.sky.com.br>
- 8.4.1.2. B. Ofertas, Produtos e Comparativo de Planos de Serviços
- B.1. SCM - <https://www.sky.com.br/sky-banda-larga>
- B.2. SeAC (Pós) - <https://www.sky.com.br/loja>
- B.3. SeAC (Pré) - <https://www.sky.com.br/sky-pre-pago>
- B.4. Combos - <https://www.sky.com.br/pacotes-e-combos>
- B.3. Assinatura - <https://assine.sky.com.br>
- 8.4.1.3. C. Área Restrita ao Usuário/Espaço Reservado do Consumidor - <https://www.sky.com.br/minha-sky>
- 8.4.1.4. D. Atendimento e Informações sobre os Canais de Atendimento e CIC
- D.1. Atendimento/SAC - <https://www.sky.com.br/central-de-atendimento>
- D.2. Acessibilidade/CIC - <https://www.sky.com.br/acessibilidade-na-sky>
- 8.4.1.5. E. Informações sobre Funcionalidades Acessíveis de Aparelhos ou GARI - <https://www.sky.com.br/minha-sky/sky-ajuda>
- 8.4.1.6. F. Informações e Endereços de Lojas de Atendimento - <https://www.sky.com.br/quem-somos>

##### 8.5. VALIDAÇÕES DO INDICADOR

8.5.1. A verificação do cumprimento do indicador API foi realizada por meio de validações manuais em 17/12/2020 e no período de 03/03/2021 à 05/03/2021, com o auxílio, em algumas situações, da ferramenta WAVE, versão 3.1.3, e referenciadas pelas recomendações do e-MAG versão 3.1, conforme previsto no MORGA. O resumo das verificações consta nas tabelas abaixo (SEI 8547324), cujos detalhes estão em anexo (SEI #6635523).

| F. INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS DE LOJAS DE ATENDIMENTO<br><a href="https://www.sky.com.br/quem-somos">https://www.sky.com.br/quem-somos</a> |                                                              |     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                    | RECOMENDAÇÕES                                                | S/N | OBSERVAÇÕES                                            |
| 01                                                                                                                                      | Utilização Correta dos Níveis de Cabeçalho                   | SIM | 1 cabeçalho primário <h1>                              |
| 02                                                                                                                                      | Bloco Principal Antes do Bloco de Menu                       | SIM | bloco de conteúdo linha 1259, bloco de menu linha 2844 |
| 03                                                                                                                                      | Utilização de Âncoras para Bloco de Conteúdo                 | SIM | disponível                                             |
| 04                                                                                                                                      | Localização dos Links de Início/Fim de Conteúdo/Menu         | SIM | links no conteúdo para menu e no menu para conteúdo    |
| 05                                                                                                                                      | Encaminhamento do Primeiro Link para Conteúdo                | SIM | disponível                                             |
| 06                                                                                                                                      | Separação de Links Adjacentes Maior que Espaço Simples       | SIM | links separados por listas <li>                        |
| 07                                                                                                                                      | Divisão de Áreas em Topo/Conteúdo/Menu/Rodapé                | SIM | topo/menu/conteúdo/rodapé                              |
| 08                                                                                                                                      | Existência de Opção de Abertura de Novas Instâncias          | NÃO | 2 janelas modais sem foco do teclado                   |
| 09                                                                                                                                      | Disponibilização de Funções da Página via Teclado            | SIM | sem "onkeyup/onkeydown" e "onmouseup/onmousedown"      |
| 10                                                                                                                                      | Inexistência de Páginas com Atualização Automática Periódica | SIM | sem <http-equiv="refresh">                             |
| 11                                                                                                                                      | Inexistência de Páginas com Redirecionamento Automático      | SIM | sem <http-equiv="refresh">                             |

  

|    |                                                           |     |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 12 | Identificação do Idioma Principal da Página               | SIM | <html lang="pt-BR">                    |
| 13 | Existência de Título Descritivo e Informativo da Página   | SIM | Quem Somos: Saiba Mais Sobre Nós   SKY |
| 14 | Descrição Clara e Sucinta dos Links                       | NÃO | 1 link redundante                      |
| 15 | Disponibilização de Documentos em Formato Acessível       | N/A | não aplicável                          |
| 16 | Alto Contraste entre Plano de Fundo e Primeiro Plano      | SIM | sem erros de contraste                 |
| 17 | Redimensionamento sem Perda de Funcionalidade             | SIM | zoom 200%                              |
| 18 | Disponibilização de Audiodescrição para Vídeo Pré-Gravado | N/A | não aplicável                          |
| 19 | Descrição para Botões de Imagem e Campos de Formulários   | N/A | não aplicável                          |
| 20 | Inexistência de CAPTCHAs                                  | SIM | sem CAPTCHAs                           |
| 21 | Simbologia Específica de Acessibilidade em Libras         | SIM | lado direito da página                 |

3.112. A análise do Relatório de Fiscalização nº 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, realizada entre 11/11/2019 e 22/11/2019, verificou manualmente 9 áreas do site com maior impacto para o usuário. Constatou-se que, em todas as 9 páginas avaliadas, não houve o atendimento às seguintes recomendações do e-MAG versão 3.1, conforme previsto no MORGA: "Localização dos Links de Início/Fim de Conteúdo/Menu", "Existência de Opção de Abertura de Novas Instâncias", "Descrição Clara e Sucinta dos Links", "Disponibilização de Documentos em Formato Acessível", "Alto Contraste entre Plano de Fundo e Primeiro Plano" e "Simbologia Específica de Acessibilidade em Libras". Além disso, em algumas áreas do site, foram identificados descumprimentos nas recomendações: "Utilização Correta dos Níveis de Cabeçalho" (4 páginas), "Bloco Principal Antes do Bloco de Menu" (1 página), "Divisão de Áreas em Topo/Conteúdo/Menu/Rodapé" (5 páginas), "Redimensionamento sem Perda de Funcionalidade" (2 páginas) e "Disponibilização de Audiodescrição para Vídeo Pré-Gravado" (2 páginas).

3.113. No Relatório de Fiscalização nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, realizado em 17/12/2020 e entre 03/03/2021 e 05/03/2021, foi conduzida uma avaliação manual de 11 páginas do site da Sky, com foco nas áreas de maior impacto para os usuários. O relatório identificou que, em 10 das 11 páginas analisadas, não foi cumprida a recomendação do e-MAG versão 3.1, conforme estabelecido no MORGA, no que diz respeito à "Descrição Clara e Sucinta dos Links". Além disso, constatou-se a ausência de conformidade com diversas diretrizes de acessibilidade, como: "Utilização Correta dos Níveis de Cabeçalho", "Localização dos Links de Início/Fim de Conteúdo/Menu", "Encaminhamento do Primeiro Link para Conteúdo", "Divisão de Áreas em Topo/Conteúdo/Menu/Rodapé", "Existência de Opção de Abertura de Novas Instâncias", "Disponibilização de Documentos em Formato Acessível", "Alto Contraste entre Plano de Fundo e Primeiro Plano" e "Disponibilização de Audiodescrição para Vídeo Pré-Gravado".

3.114. Essa análise evidencia a persistente não conformidade com diversas diretrizes de acessibilidade, impactando a experiência de usuários com necessidades específicas e contrariando as exigências do MORGA e do e-MAG.

3.115. No Informe nº 26/2019/PRUV/SPR (3920933), que apresentou o Cálculo do *Ranking* de Acessibilidade 2019, consta o relato das evidências encontradas em relação aos sites da Sky, entre elas, é possível destacar a ausência da ferramenta "Access Monitor" em todas as páginas do grupo Sky, provocando erro de validação. Além disso, de 154 quesitos verificados, 46 (29,87%) não se configuraram como adequados para o atendimento, conforme transcrição a seguir:

**SKY - Análise API - Processo SEI n.º 53528.003423/2018-36**

3.21. Conforme detalhado no Relatório de Descrição da Ação de Fiscalização (SEI n.º 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Independentemente de usar "http" ou "https", ao tentar realizar a validação, aparece a mensagem de erro: "HTTP response status 403 – Forbidden". Neste caso, a alternativa utilizada para validar as páginas foi salvá-las em arquivos com extensão ".html", os quais passaram pela análise da ferramenta. Ressalta-se que esses arquivos não contêm todas as informações e formatações do site online. Seguem os resultados obtidos nas 11 páginas testadas:

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| MÉDIA NA FERRAMENTA "ACCESS MONITOR"    | 4,5  |
| PONTUAÇÃO NO API (VALIDADOR AUTOMÁTICO) | 0,00 |

3.22. Deve-se destacar que a URL "https://www.sky.com.br/central-de-atendimento" foi considerada quatro vezes no Relatório de Descrição, por ser o mesmo canal do atendimento pós-pago, pré-pago, banda larga e não-assinante. Entretanto, para fins de ranking, considerou-se essa URL uma única vez a fim de evitar que a média fosse indevidamente influenciada por essa repetição.

3.23. Quanto ao teste cognitivo, as informações constantes no Relatório de Fiscalização (SEI n.º 3768358) e no Relatório de Descrição (SEI n.º 3767758) não eram suficientes para o cálculo da nota, tendo em vista que os agentes de fiscalização fizeram uma análise global das páginas, ou seja, caso em uma página o critério fosse avaliado como inadequado, todas as páginas seriam consideradas para esse critério. Esse tipo de análise prejudicaria a Sky, pois as demais prestadoras passaram por análise individualizada de suas páginas.

3.24. Para garantir um tratamento uniforme, foi solicitada a complementação da fiscalização, a qual foi concluída em 18 de março de 2019 (SEI n.º 3928689). Nessa complementação, as páginas de assinatura dos planos ("https://assine.sky.com.br/pos-pago", "https://assine.sky.com.br/pre-pago" e "https://assine.sky.com.br/banda-larga") foram avaliadas de forma conjunta e a página "https://www.sky.com.br/programacao/grade-programacao" não foi testada. Em contrapartida, os agentes de fiscalização fizeram a validação manual de duas páginas que não passaram por validação manual: "https://www1.sky.com.br/site/postos-atendimento/" e "https://www.sky.com.br/quem-somos". Devido a não validação manual dessas duas páginas, elas foram desconsideradas do cálculo do ranking.

3.25. Assim, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Verifica-se no Anexo III (SEI n.º 3955988) que 28 desses itens foram identificados como "Não Aplicáveis", por exemplo, nas páginas em que não há vídeo pré-gravado o critério "Oferece autodescrição para vídeo pré-gravado" torna-se inaplicável. A fim de não prejudicar a pontuação das prestadoras, os itens "Não Aplicáveis" foram equiparados aos itens "adequados".

3.26. Esclarece-se que os casos em que a avaliação da Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso diverge dos agentes de fiscalização estão indicados no Anexo III (SEI n.º 3955988).

3.27. Seguem os resultados obtidos da validação manual das páginas do grupo SKY (o detalhamento dessa análise encontra-se no Anexo III, SEI n.º 3955988):

| RESPOSTA                             | QTD | %       |
|--------------------------------------|-----|---------|
| S + N/A (Adequados + Não Aplicáveis) | 108 | 70,13%  |
| N (Não adequados)                    | 46  | 29,87%  |
| TOTAL                                | 154 | 100,00% |
| PONTUAÇÃO NO API (TESTE COGNITIVO)   |     | 3,00    |

**RESUMO DO API DA SKY**

| Tipo de Análise                    | Pontuação no API |
|------------------------------------|------------------|
| Validador Automático               | 0,00             |
| Teste Cognitivo (Validação Manual) | 3,00             |
| Total                              | 3,00             |

3.116. O Informe nº 87/2019/PRUV/SPR (8547131), que realizou o acompanhamento do grupo SKY no *Ranking* de Acessibilidade, verificou que (destaque nosso):

**Do Plano de Ação**

3.11. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também uma regulação mais responsiva, esta Agência instaurou o Plano de ação SEI nº 53500.023505/2019-96, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.12. Nesse sentido, em 5 de junho foi realizada uma reunião com a SKY, para especificar os critérios do Ranking que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito deste Plano. Outrossim, é preciso que a prestadora apresente à Anatel, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

3.12.1. **Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)**

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI n.º 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

3.12.2. **Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)**

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12.3. **Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)**

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.117. No Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (8547139) pontuou-se que (destaque nosso):

**Do Plano de Ação**

3.9. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também em linha com uma regulação mais responsiva e baseada em evidências, esta Agência instaurou em 2019 o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.10. Nesse sentido, em 5/06/2019, foi realizada uma reunião com a prestadora SKY, para especificar os critérios que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito do Plano.

3.11. Por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI nº 4257267) de 2/09/2019, a Anatel notificou a prestadora para apresentar, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

**Não garantir a acessibilidade de sua página na Internet (art. 8º, VI, RGA)**

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI n.º 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

**Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)**

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

**Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)**

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 09/10/2019, a SKY apresentou a carta CT-REG-147/2019 (SEI nº 4731230), informando que, quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras. Quanto ao webchat no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019 /PRUV/SPR-ANATEL.

#### Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. Em 16 de junho de 2019, o GIRA se reuniu para discutir os resultados e possibilidades de melhoria no Ranking de Acessibilidade (Ata SEI nº 4418728). Como fruto dos debates, uma nova versão do MORGA foi publicada, inclusive no site da Anatel (SEI nº 4422967). Pela nova versão, os requisitos fiscalizados foram melhor detalhados, diminuindo a margem de subjetividade para análise de cada item.

3.14. Como exemplos, podem ser citados: a) a definição de quantidade de horas de capacitação em Libras para os atendentes das lojas, b) a especificação do direcionamento do piso tátil nas lojas, c) a diferenciação entre “AVI Telecom” e “AVI outras ações”. Todas as alterações realizadas estão detalhadas no próprio MORGA.

3.15. Por conseguinte, o Procedimento de Fiscalização também sofreu alguns ajustes (Portaria nº 1666, de 30 de agosto de 2019, SEI nº 4563729), ao que todas as prestadoras participantes do Ranking foram informadas.

3.16. Posteriormente, as fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do Ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.17. Conforme estabelecido no MORGA, são 4 os critérios a serem pontuados no Ranking:

a) Acessibilidade na página da internet – API (máx: 30 pontos);

b) Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no Estabelecimento – ASA (máx: 30 pontos);

c) Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência – ERA (máx: 30 pontos);

d) Ações voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência – AVI (máx 10 pontos).

3.18. Nos autos do processo nº 5350007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

3.20. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2019 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

| Item de acompanhamento                                                       | 1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | 2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | Percentual de melhoria |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo) | 70,13%                                               | 68,13%                                               | ↓ -2,85                |
| 2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)                         | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)                    | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)   | 100,00%                                              | 30,00%                                               | ↓ -70,00%              |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)               | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)          | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)                              |                                                      | 0,00%                                                |                        |

3.118. No Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (8547146), verificou-se que (destaque nosso):

#### Do Plano de Ação

3.9. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também em linha com uma regulação mais responsiva e baseada em evidências, esta Agência instaurou em 2019 o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.10. Nesse sentido, em 5/06/2019, foi realizada uma reunião com a prestadora SKY, para especificar os critérios que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito do Plano.

3.11. Por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI nº 4257267) de 2/09/2019, a Anatel notificou a prestadora para apresentar, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

**Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)**

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI nº 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

**Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)**

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

**Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)**

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 09/10/2019, a SKY apresentou a carta CT-REG-147/2019 (SEI nº 4731230), informando que, quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras. Quanto ao webchat no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR-ANATEL.

#### Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. As fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.



3.14. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.15. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

#### Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

|                                                                                 | 2019                              | 2020                              | 2021                              |                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Acompanhamento<br>Plano de Ação                                                 | Porcentagem<br>de<br>Conformidade | Porcentagem<br>de<br>Conformidade | Porcentagem<br>de<br>conformidade | Variação<br>Percentual<br>2021 vs<br>2020 | Melhora/Piora<br>/Inalterado |
| 1- Acessibilidade na<br>página na internet (art.<br>8º, VI, RGA)                | 70,13%                            | 68,13%                            | 89,10%                            | 30,78%                                    | Melhora                      |
| 2- Disponibilidade do<br>Webchat SAC (Art. 8º,<br>IV, RGA)                      | 0,00%                             | 100,00%                           | 50,00%                            | -50,00%                                   | Piora                        |
| 3- Disponibilidade da<br>Videochamada SAC*<br>(Art. 8º, IV, RGA)                | 0,00%                             | 100,00%                           | 25,00%                            | -75,00%                                   | Piora                        |
| 4- Disponibilização de<br>protocolo na<br>mensagem eletrônica<br>(art. 7º, RGC) | 100,00%                           | 30,00%                            | 0,00%                             | -100,00%                                  | Piora                        |
| 5- Disponibilização de<br>protocolo no Webchat<br>SAC (art. 7º, RGC)            | 0,00%                             | 0,00%                             | 100,00%                           | —                                         | Melhora                      |
| 6- Disponibilização de<br>protocolo na<br>videochamada SAC<br>(art. 7º, RGC)    | 0,00%                             | 0,00%                             | 0,00%                             | —                                         | Inalterado                   |
| 7- Atendentes da CIC<br>qualificados (art. 18<br>RGA)**                         |                                   | 0,00%                             | 68,18%                            | —                                         | Melhora                      |

\* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

\*\*Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.20. Tendo em vista os percentuais apresentados, o prazo de acompanhamento do Ranking de acessibilidade (2019-2021), sugere-se o envio deste processo à SCO e SRC para análise e tomada de providências eventualmente cabíveis, considerando sua evolução desde o Ranking de 2019.

3.119. A infração ao art. 8º, VI, do RGA ocorre quando operadoras de telecomunicações não fornecem informações claras e acessíveis às pessoas com deficiência. Este artigo visa garantir acesso igualitário à informação, com recursos como *braille*, audiodescrição e legendas. O descumprimento dessa norma compromete a autonomia e inclusão social, criando barreiras que dificultam o uso dos serviços de telecomunicações.

3.120. Exemplos de infração incluem a ausência de formatos acessíveis ou dificuldades na compreensão das informações. Isso viola os direitos das pessoas com deficiência e os princípios de igualdade e acessibilidade, fundamentais nas políticas públicas brasileiras. A Anatel pode aplicar sanções, como multas ou exigências de correções, para garantir que as operadoras cumpram suas responsabilidades de inclusão.

3.121. A fiscalização da Anatel revelou que nenhuma das páginas do site da Sky passaram pela validação automática da ferramenta "Access Monitor", e, em 154 itens de verificação, 46 (29,8%) indicaram falhas críticas e necessidade urgente de melhorias. Apesar de a Sky ter enviado uma carta indicando o uso de diretrizes do W3C e a inclusão de videochamadas em libras, tais falhas sistêmicas ocorreram e prejudicaram o acesso do usuário PCD aos serviços da prestadora.

3.122. Com isso, restam caracterizadas infrações ao art. 8º, VI, do RGA, com natureza procedimental atingindo um segmento quantificável de usuários (PCD).

3.123. É importante destacar que os resultados do Procedimento de Fiscalização Regulatória podem ser considerados para a concessão de atenuantes, uma vez que houve uma melhoria no ranking de acessibilidade de 2021 em relação ao dispositivo anterior, refletindo os esforços da Sky para mitigar as infrações cometidas.

#### III.1.2.2.D. SOBRE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA DOS ATENDENTES DA CENTRAL DE INTERMEDIACÃO DE COMUNICAÇÃO (CIC) PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – ART. 18 DO RGA



## - ALEGAÇÕES:

3.124. A Sky afirma que não é obrigada a manter uma CIC, pois opera como prestadora do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), conforme os artigos 2º e 14 do RGA. Essa obrigação se aplica apenas a prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e do Serviço Móvel Pessoal (SMP). No entanto, a Sky optou por contratar a ABR Telecom para fornecer interpretação em libras exclusivamente para seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), garantindo atendimento adequado aos usuários com deficiência auditiva.

3.125. A defesa alega que, em suas fiscalizações, a Anatel reconheceu repetidamente que a Sky não é obrigada a manter uma CIC. No *Ranking* de Acessibilidade de 2019, a Agência confirmou essa posição em seus relatórios. Em 2020, reiterou que a Sky não precisa instalar uma CIC, avaliando seus canais de atendimento remoto dentro dessa realidade. No *Ranking* de 2021, a Sky informou sobre seu atendimento por videochamada em libras, destacando que essa intermediação se limita ao SAC, e não a uma CIC.

3.126. A Anatel, em várias análises, deixou claro que a Sky não opera uma CIC, tornando infundadas quaisquer alegações de descumprimento do art. 18 do RGA. Além disso, a Sky tem investido na capacitação de atendentes qualificados em libras, recebendo nota máxima em avaliações recentes nesse aspecto.

3.127. Diante disso, a Sky solicita o arquivamento do processo administrativo sem a aplicação de sanções, reiterando que suas ações estão em conformidade com a regulamentação e que qualquer alegação de infração é um equívoco.

## - ANÁLISE:

3.128. A conduta imputada à Sky envolve a falta de qualificação dos atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência, o que contraria o que estabelece o art. 18 do RGA. Esse artigo exige que os atendentes possuam a qualificação necessária para intermediar a comunicação entre usuários com deficiência e os demais usuários de serviços de telecomunicações. O Manual Técnico Operacional dos Procedimentos de Implantação do RGA (MORGA) detalha que a qualificação em libras deve ser comprovada por meio de requisitos específicos, como bacharelado em Letras-Libras ou certificações reconhecidas.

3.129. As fiscalizações sobre o tema ocorreram em dois períodos distintos e foram consolidadas nos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI (8547291) e nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI (8547301). A primeira fiscalização foi realizada entre os dias 02/12/2019 e 11/12/2019, e a segunda, entre 01/10/2020 e 13/11/2020.

3.130. Na primeira fiscalização, a Sky foi solicitada a fornecer informações sobre os nomes e a qualificação dos atendentes capacitados para atuar como intérpretes de libras. De acordo com o item 8.5 do Relatório nº 80/2019, foi elaborada uma tabela com base nos certificados apresentados pela prestadora, detalhando a qualificação dos atendentes para desempenharem essa função.

8.5. Em resposta aos itens "Relação contendo nomes, qualificação para atuar como interprete de Libras, data da conclusão ou data da certificação, indicando se há validade da certificação e carga horária", e "Apresentar cópias dos respectivos certificados de qualificação em Libras de cada atendente relacionado no item anterior", a prestadora apresenta no arquivo "Carta SKY CT-REG-143-2019 - Resposta RI, relação elencando os atendentes que seriam habilitados; e no arquivo Diploma CT-REG-143-2019 - DOC. 06, a os diplomas referentes a cada atendente. Esta fiscalização elaborou a tabela abaixo, combinando a relação de atendentes e os certificados apresentados, acrescentando a coluna "ANOS DECORRIDOS DESDE A ÚLTIMA CERTIFICAÇÃO", utilizando como referência o período em que esta atividade é realizada.

| NOME                             | QUALIFICAÇÃO                                                                                   | DATA DE CONCLUSÃO / CERTIFICAÇÃO | CARGA HORÁRIA | ANOS DECORRIDOS DESDE A ÚLTIMA CERTIFICAÇÃO (ref. 11/2019) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Cassia Barros De Deus Andrade    | Curso de formação de Tradutor e Interprete de Libras - Som das Mãos - São Paulo                | 26/10/2013                       | 180           | 6                                                          |
| Hugo Da Silva Cassimiro          | Curso de Libras - Módulos I e II - Liceu Brasil                                                | 02/08/2018                       | 96            | 1                                                          |
| Daniela Pamela Santos De Lima    | Formação Inicial e Continuada LIBRAS INTERMEDIÁRIO - Instituto Federal (IF) de São Paulo       | 19/06/2017                       | 40            | 2                                                          |
| Natalia Bonfim De Araujo         | Extensão Cultural em Libras - Iniciante - Faculdade XV de Agosto                               | 20/12/2017                       | 60            | 1                                                          |
|                                  | Curso Básico de Formação de Intérpretes - Igreja Evangélica Assembleia de Deus                 | 24/11/2018                       | 32            |                                                            |
| Eloise Luiz de Araujo            | Curso de formação de Tradutor e Interprete de Libras - Som das Mãos - São Paulo                | 28/05/2017                       | 240           | 2                                                          |
| Adriana de Freitas               | Curso de Libras - Módulos básico, intermediário e Avançado - Instituto Educacional Mello Dante | 11/02/2015                       | 120           | 4                                                          |
| Márlene Barros De Deus Andrade   | Curso de formação de Tradutor e Interprete de Libras - Som das Mãos - São Paulo                | 26/10/2013                       | 180           | 6                                                          |
| Bruna Mariano Queiroz Fernandes  | Curso Básico de Libras - Módulo I - APAE de Poá                                                | 08/12/2018                       | 80            | 0                                                          |
| Eliane Kato Ferreira             | Libras EAD - SESI                                                                              | 03/08/2016                       | 30            | 2                                                          |
|                                  | Conhecendo Libras - Uniteze                                                                    | 18/10/2016                       | 40            |                                                            |
|                                  | Formação Inicial e Continuada LIBRAS BÁSICO - Instituto Federal (IF) de São Paulo              | 22/11/2016                       | 40            |                                                            |
| Laura Caroline Oliveira De Souza | Curso de Libras - Módulo I - Instituto de Educação para Surdos SELI                            | 20/06/2015                       | 60            | 4                                                          |
| Adriana Dos Santos Lima          | Introdução à LIBRAS e a Pessoa com surdez                                                      | 24/06/2015                       | 30            | 4                                                          |
| Sarah Silva Vieira               | Curso de Libras - Módulo IV - Instituto de Educação para Surdos SELI                           | 20/06/2015                       | 60            | 4                                                          |
| Fábio Eduardo das Neves          | LIBRAS - Módulo I                                                                              | 09/12/2006                       | 30            | 12                                                         |

3.131. Além disso, a área de acompanhamento ressaltou, no Relatório de Fiscalização nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI (8547301), que dos 22 atendentes com domínio em libras indicados pela prestadora, apenas 9 se enquadraram nos requisitos estabelecidos pelo MORGA V5:

8.5. Quanto à Qualificação dos atendentes na CIC, a prestadora informa que a ferramenta de videochamada com tradução em LIBRAS atualmente é fornecida por intermédio da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) desenvolvida pela ABR Telecom – Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, e utilizada também pelas principais prestadoras do setor. Os atendentes estão alocados no seguinte endereço: Rua Serra de Botucatu, 1.197 – Tatuapé – CEP: 03317-001, São Paulo / SP.

8.5.1. Para a avaliação da qualificação dos atendentes, foram comparadas as informações apresentadas em resposta ao RI, com os requisitos estabelecidos no MORGA V5.

8.5.2. A prestadora indicou relação contendo 22 atendentes com domínio de Libras. Os atendentes que se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo MORGA V5 são os seguintes:

| Nome | Qualificação | Data de Conclusão | Carga Horária | Área (CIC/SAC)<br>* vide observação no item 8.5.5 |
|------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                        |                                                                                                                         |       |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Adiliane Silva de Paula            | Pós Graduação PROLIBRAS                                                                | PÓS: 26/07/2014<br>PROLIBRAS: março 2013                                                                                | 360   | ambas |
| Adriana Brescindi                  | Curso extensão interpretação PROLIBRAS                                                 | 01/01/2018<br>PROLIBRAS: março 2013                                                                                     | 170   | ambas |
| Eliana Naete da Silva              | Curso extensão interpretação PROLIBRAS                                                 | 26/04/2017<br>PROLIBRAS: 06/12/2007                                                                                     | 120   | ambas |
| Fernanda Bottosi de Brito          | Pós Graduação PROLIBRAS                                                                | 15/09/2013                                                                                                              | 666   | ambas |
| Larissa Valéria Martins dos Santos | Pós Graduação PROLIBRAS                                                                | Pós: 02/03/2018<br>PROLIBRAS: 02/10/2015                                                                                | -     | ambas |
| Mailson Matos Marques              | Licenciatura em Letras Mestrado                                                        | 29/05/2020                                                                                                              | -     | ambas |
| Michele Pires Nascimento           | Libras Básico; Nível Intermediário I e II; Libras Avançado I; PROLIBRAS                | Libras Básico: 24/07/2015; Nível Intermediário I e II: 05/08/2015; Libras Avançado I: 10/07/2020; Prolibras: 02/10/2015 | 210   | ambas |
| Odirlei Roque Naguara Faria        | Graduação Regular Pós Graduação em Libras PROLIBRAS Curso Educação Especial            | PROLIBRAS 2006 e 2015<br>Pós: 07/08/2014<br>Curso: 20/03/2018                                                           | 360   | ambas |
| Pérola Juliana de Abreu            | Graduação em Pedagogia Voltado a pessoas surdas; PROLIBRAS; Pós Graduação em andamento |                                                                                                                         | 1142* | ambas |

3.132. Em complemento, a Sky informou que alguns atendentes já se encontravam em treinamento a fim de atender às horas de capacitação previstas no MORG V5. No entanto, não houve comprovação de que o curso estivesse ocorrendo ou se os atendentes estariam participando.

8.5.3. Na resposta ao RI há a indicação de que alguns atendentes já se encontram em treinamento a fim de atender às horas de capacitação previstas no MORG V5. A previsão de encerramento do treinamento é de seis meses, contados a partir de julho do presente ano. No entanto, não há na resposta ao RI comprovação de que o curso esteja ocorrendo ou se os atendentes estão participando.

8.5.4. Os atendentes que se enquadrariam nos requisitos estabelecidos pelo MORG V5 ao fim do treinamento seriam os seguintes:

| Nome                             | Qualificação                                                 | Data de Conclusão                           | Carga Horária | Área (CIC/SAC)<br>* vide observação no item 8.5.5 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Daniela Garcia de Sousa          | Em andamento                                                 | PROLIBRAS: 2010                             | 120           | ambas                                             |
| Gislene Alves Vitoriano Luciano  | Em andamento PROLIBRAS                                       | PROLIBRAS: 2009                             | 120           | ambas                                             |
| Milton Nascimento Alves da Silva | PROLIBRAS Em andamento                                       | PROLIBRAS: 02/10/2015                       | 120           | ambas                                             |
| Pedro Gabriel Filho              | PROLIBRAS Em andamento                                       | 2007                                        | 120           | ambas                                             |
| Raiane Fairuzia Krumenauer       | PROLIBRAS Em andamento                                       | 2009                                        | 120           | ambas                                             |
| Simone Tretetele dos Santos      | PROLIBRAS Em andamento                                       | PROLIBRAS: 20/11/2008                       | 120           | ambas                                             |
| Suellen de Souza                 | Graduação Tecnológica Curso de Libras PROLIBRAS Em andamento | 30/09/2008<br>15/12/2002<br>PROLIBRAS: 2006 | 120           | ambas                                             |

8.5.5. Esta fiscalização ressalta que, embora a prestadora indique que os atendentes atuam tanto no SAC quanto no CIC, o item 29, página 13 do documento Carta CT-REG-109-2020 - Resposta RI (6119603) indica não haver atendimento CIC, conforme já apontado em itens anteriores do presente Relatório.

3.133. No Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (8547139) enfatizou-se que (destaque nosso):

3.17. Conforme estabelecido no MORG, são 4 os critérios a serem pontuados no Ranking:

- Acessibilidade na página da internet – API (máx: 30 pontos);
- Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no Estabelecimento – ASA (máx: 30 pontos);
- Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência – ERA (máx: 30 pontos);
- Ações voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência – AVI (máx 10 pontos).

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

- Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%
- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação
- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação
- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação
- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%
- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%
- VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%**

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

3.20. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2019 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

| Item de acompanhamento                                                       | 1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | 2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação | Percentual de melhoria |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo) | 70,13%                                               | 68,13%                                               | ↓-2,85                 |
| 2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)                         | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)                    | 0,00%                                                | 100 %                                                | ↑                      |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)   | 100,00%                                              | 30,00%                                               | ↓ -70,00%              |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)               | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)          | 0,00%                                                | 0,00%                                                |                        |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)                              |                                                      | 0,00%                                                |                        |

3.21. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes dos Anexos I e II deste Informe (Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador ERA e Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador API), além das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020).

3.22. Ressalta-se que no que tange à irregularidade 7, esta somente foi avaliada em 2020, haja vista que em 2019 os critérios para qualificação dos atendentes eram diferentes dos atuais, inviabilizando uma comparação.

3.23. Observa-se que além de a prestadora ter alcançado uma melhor posição no Ranking de Acessibilidade 2020 - a segunda posição, houve uma significativa melhoria nos indicadores 2 e 3 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 4 a 7 se apresentam com percentuais muito baixos. Por isso, sugere-se a continuidade do acompanhamento da SKY, por meio dos Rankings de Acessibilidade anuais e deste Plano de ação e, ainda, o acompanhamento mais rigoroso daqueles itens que pioraram ou que se encontram com percentual de adequação abaixo de 80%.

### 3.134. No Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (8547146) consignou-se que (destaque nosso):

Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. As fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.14. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.15. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)\*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)\*\*: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)\*: 0,00%

\* Novas irregularidades constatadas em 2020

\*\* Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

|                                                                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        |                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Acompanhamento Plano de Ação                                           | Porcentagem de Conformidade | Porcentagem de Conformidade | Porcentagem de conformidade | Variação Percentual 2021 vs 2020 | Melhora/Piora /Inalterado |
| 1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)             | 70,13%                      | 68,13%                      | 89,10%                      | 30,78%                           | Melhora                   |
| 2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)                   | 0,00%                       | 100,00%                     | 50,00%                      | -50,00%                          | Piora                     |
| 3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)             | 0,00%                       | 100,00%                     | 25,00%                      | -75,00%                          | Piora                     |
| 4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC) | 100,00%                     | 30,00%                      | 0,00%                       | -100,00%                         | Piora                     |
| 5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)         | 0,00%                       | 0,00%                       | 100,00%                     | —                                | Melhora                   |
| 6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)    | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                       | —                                | Inalterado                |
| 7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**                      |                             | 0,00%                       | 68,18%                      | —                                | Melhora                   |

\* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

\*\*Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.20. Tendo em vista os percentuais apresentados, o prazo de acompanhamento do Ranking de acessibilidade (2019-2021), sugere-se o envio deste processo à SCO e SRC para análise e tomada de providências eventualmente cabíveis, considerando sua evolução desde o Ranking de 2019.

3.135. Embora a Sky tenha alcançado a segunda posição no *Ranking* de Acessibilidade de 2020, o Informe nº 55/2020/PRUV/SPR evidencia que o critério de qualificação dos atendentes apresentou um percentual de adequação de 0%. Isso demonstra que, apesar das melhorias em outras áreas, a Sky falhou em atender a um aspecto essencial para garantir a comunicação acessível e inclusiva. Em 2021, o Informe nº 75/2021/PRUV/SPR reforçou essa análise, indicando que a Sky cumpriu apenas parcialmente as obrigações, atendendo plenamente à exigência de fornecimento de protocolo para mensagens eletrônicas, mas não aos outros indicadores avaliados.

3.136. Adicionalmente, o Relatório de Fiscalização nº 80/2019 aponta que a Sky apresentou uma lista de atendentes com domínio de libras, mas a fiscalização subsequente no Relatório nº 79/2020 revelou que, embora alguns atendentes estivessem em treinamento, não havia comprovação de que esse treinamento estava em andamento e que os requisitos do MORGA estavam sendo efetivamente cumpridos. Mesmo com a alegação de que a ferramenta de videochamada com tradução em libras é utilizada, as informações apresentadas pela Sky indicam que não há um atendimento efetivo na CIC, conforme explicitado na Carta CT-REG-109-2020.

3.137. A Sky, ao alegar que não é obrigada a manter uma CIC, ignora a responsabilidade que a legislação impõe a todas as prestadoras de serviços de telecomunicações, independentemente do tipo de serviço oferecido. Essa falha em assegurar a qualificação dos atendentes prejudica a acessibilidade e a comunicação adequada para os usuários com deficiência auditiva. Portanto, a Anatel reafirma a responsabilidade da Sky em garantir que seus atendentes sejam devidamente qualificados, conforme exigido pela legislação vigente.

3.138. Cabe ressaltar, por fim, que a falta de qualificação adequada comprometeu a efetividade do atendimento da Sky aos usuários PCD, restando caracterizadas as infrações ao art. 18 do RGA, com natureza procedimental atingindo um segmento quantificável de usuários (PCD).

3.139. Apesar das constatações realizadas pelas ações fiscalizatórias e pela área de acompanhamento demonstrarem a ausência dos requisitos mínimos de qualificação dos atendentes da Sky, ela apresentou melhora no último Ranking, o que pode ser considerado para a concessão de atenuantes.

### **III.1.2.3. DOSIMETRIA DA PENA. INSIGNIFICÂNCIA. ATENUANTES. ADVERTÊNCIA**

#### **III.1.2.3.A. DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA**

##### **- ALEGAÇÕES:**

3.140. A Sky, em sua defesa, argumenta que as infrações atribuídas à empresa não resultaram em danos generalizados, sistemáticos, sistêmicos ou contínuos aos serviços de telecomunicações e a seus usuários. Alega ainda que não houve auferimento de vantagens indevidas e que a prestadora não é reincidente, nem possui maus antecedentes. Nesse sentido, a defesa invoca o Princípio da Insignificância, sustentando que condutas juridicamente inexpressivas, ainda que irregulares, não devem ser punidas.

3.141. A empresa cita a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que estabelece critérios para a aplicação desse princípio, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. Assim, a Sky argumenta que a Anatel deve levar em consideração que atua com boa-fé, que qualquer conduta irregular foi pontual e excepcional, que não houve prejuízo generalizado e que não houve aquisição de benefícios diretos ou indiretos, tornando a aplicação de penalidades inadequada.

##### **- ANÁLISE:**

3.142. A Prestadora alega que as infrações imputadas à Sky são ínfimas e, por essa razão, qualquer sanção seria descabida. No entanto, essa visão ignora a realidade do impacto que o descumprimento das normas de telecomunicações pode causar. A argumentação em favor do princípio da insignificância desconsidera que tais infrações podem gerar danos efetivos aos consumidores e comprometer a função de fiscalização da Agência Reguladora. Essas violações afetam diretamente o bem juridicamente tutelado pelo Estado e, portanto, a aplicação do princípio da insignificância neste contexto é inadequada.

3.143. Embora a SKY sustente que as infrações não resultaram em danos generalizados, sistemáticos ou contínuos, é importante ressaltar que isso não diminui a gravidade das consequências para os usuários que dependem de serviços adequados. A defesa argumenta que a Prestadora não obteve vantagens indevidas e que não é reincidente, mas isso não elimina o fato de que a falta de cumprimento das normas de acessibilidade compromete a qualidade do serviço oferecido, prejudicando consumidores vulneráveis.

3.144. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, conforme citado, estabelece critérios rigorosos para a aplicação do princípio da insignificância, que incluem a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. Contudo, mesmo que a Sky afirme atuar com boa-fé e que qualquer conduta irregular tenha sido pontual, isso não exime a empresa das responsabilidades que decorrem da má prestação do serviço.

3.145. Além disso, tanto a Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel (PFE-Anatel) quanto o Conselho Diretor da Agência têm entendimento consolidado de que infrações que afetam normas regulatórias não podem ser consideradas insignificantes, independentemente do número de ocorrências. O Acórdão nº 26, de 9 de fevereiro de 2021, reafirma a inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos de prejuízos que comprometem o interesse público.

3.146. Portanto, diante das evidências de que as infrações causam danos reais aos consumidores e prejudicam a supervisão da Agência, não se vislumbra violação ao princípio da insignificância, afastando, assim, o argumento da Recorrente.

#### **III.1.2.3.B. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS GRAVE QUE ADVERTÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE**

##### **- ALEGAÇÕES:**

3.147. A Prestadora alega que, na remota hipótese de a Anatel compreender que o antes exposto é insuficiente para afastar a caracterização de infração passível de apenamento, deve atuar em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação levará, no máximo, à sanção de advertência.

3.148. Sobre a aplicação desses princípios, a Sky menciona o que dispõe o art. 176 da LGT, afirmando que, na aplicação de sanções, devem ser considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência específica.

3.149. A Sky argumenta que o que foi apurado pela fiscalização se trata, no limite, de um evento isolado e excepcional, não recorrente, e que não está em consonância com a conduta costumeiramente adotada pela empresa, que constantemente implementa melhorias de acessibilidade. Nesse contexto, não seria uma “justa medida” a aplicação de sanção mais gravosa do que a advertência.

3.150. A Prestadora ressalta que, com a aprovação do RFR, a Anatel alterou o art. 12 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, ampliando o espectro de incidência da sanção de advertência. O inciso II do referido dispositivo possibilita a aplicação de advertência nos casos de “atendimento das medidas impostas em processo de acompanhamento do qual derivou o PADO”.

3.151. Além disso, a Sky defende que as infrações apuradas neste PADO não podem ser consideradas graves à vista do contido no Rasa, uma vez que não foram verificadas quaisquer das qualificadoras de seu art. 9º, §§ 2º e 3º. A empresa afirma que não obteve ou obteve qualquer vantagem, direta ou indireta, em razão das supostas infrações discutidas, tendo sofrido, na verdade, um impacto reputacional inestimável por causa da perda de nota nos *Rankings* de Acessibilidade.

3.152. Por fim, a Sky conclui que, caso a Anatel decida pela penalização, seria cabível, no limite, o apenamento com a sanção de advertência, com base no art. 12 do Rasa, inadmitindo a aplicação de sanção mais grave.

##### **- ANÁLISE:**

3.153. Neste ponto, a Sky tenta se isentar das infrações a ela imputadas, alegando que a aplicação de uma sanção mais grave do que a advertência violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade. No entanto, ao assinar o Termo de Autorização e o Contrato de Concessão para a prestação de serviços, a Prestadora aceitou as obrigações decorrentes desses documentos, incluindo o cumprimento das normas de acessibilidade previstas no RGA.

3.154. A Sky tem pleno conhecimento dos indicadores, metas e obrigações de qualidade que deve atender, e a apuração das infrações em questão se dá em decorrência do descumprimento dessas exigências. É essencial lembrar que a Administração Pública, ao exercer sua função, deve sempre priorizar o interesse público, o que implica um compromisso firme com a promoção da acessibilidade, especialmente para os consumidores mais vulneráveis.

3.155. O princípio da finalidade, que rege a atuação da Administração Pública, impõe que todos os atos administrativos sejam direcionados à realização do interesse público. No contexto das telecomunicações, essa finalidade inclui a garantia de serviços acessíveis e de qualidade para todos os cidadãos. A aplicação de sanções, portanto, deve refletir a gravidade das infrações cometidas e a necessidade de proteger os direitos dos usuários.

3.156. A Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) estabelece diretrizes claras para a atuação da Administração, visando à satisfação do interesse público. A sanção a ser aplicada não apenas é proporcional à gravidade das infrações, mas também se alinha à finalidade de garantir que todos os consumidores tenham acesso a serviços adequados e inclusivos. A inobservância das normas de acessibilidade, que são fundamentais para a inclusão social, não pode ser tratada como uma infração insignificante.

3.157. Portanto, não se pode afirmar que a sanção a ser imposta violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao contrário, a aplicação de uma penalidade adequada se faz necessária para assegurar a efetividade das normas de acessibilidade e a proteção dos direitos dos usuários, reafirmando o compromisso da Anatel com a promoção de um ambiente justo e acessível para todos. Assim, afasta-se o argumento da Recorrente de que a sanção deveria ser apenas uma advertência.

### III.1.2.3.C. APLICAÇÃO DE ATENUANTE EM RELAÇÃO À EVENTUAL APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA

#### - ALEGAÇÕES:

3.158. A Sky argumenta que, na hipótese remota de aplicação de uma multa, o valor deve ser reduzido em 90% ou, no mínimo, em 70%, conforme as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 20 do RGA. Destaca que, sempre que solicitada pela Anatel, implementou melhorias e apresentou planos de ação para atender às exigências do RGA. Isso demonstra seu comprometimento em corrigir possíveis falhas e minimizar os efeitos da infração.

3.159. Devido às ações proativas da Sky em melhorar o atendimento e corrigir as falhas apontadas, a empresa acredita que é justa a consideração das circunstâncias atenuantes, reforçando a sua boa-fé e intenção de conformidade com as regulamentações.

#### - ANÁLISE:

3.160. Na análise referente às infrações ao art. 7º do RGC, e art. 8º, VI e VI e 18 do RGA, destacamos que os resultados do Procedimento de Fiscalização Regulatória devem ser levados em conta na concessão de atenuantes. Observou-se uma melhoria no *ranking* de acessibilidade de 2021 em comparação a anos anteriores, o que evidencia o esforço da SKY em adotar medidas para minimizar os efeitos das infrações cometidas.

3.161. Assim, levando em consideração que a Prestadora implementou ações corretivas dentro do prazo para a apresentação de alegações finais no processo administrativo, a Sky tem direito a uma redução de 20% no valor da multa, conforme prevê o artigo 20, IV, da Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.

### III.2. ALEGAÇÕES FINAIS (9629392 e 11022658)

3.162. Depois da demonstração da tempestividade e síntese dos fatos, a Prestadora apresentou as questões abaixo.

#### III.2.1. IMPOSSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS APÓS MANIFESTAÇÃO PELA ÁREA TÉCNICA

#### - ALEGAÇÕES:

3.163. A Sky fundamenta que, de acordo com o artigo 82, §3º, do Regimento Interno da Anatel e o artigo 2º, X, da Lei nº 9.784/1999, o direito de apresentar alegações finais é garantido após o encerramento da instrução processual, que deve ocorrer somente após uma análise completa dos argumentos e provas apresentadas. Isso é essencial para assegurar os direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

3.164. A ausência de um relatório ou informe detalhado que analise as alegações da Sky é vista como um cerceamento da defesa, o que configura uma violação do devido processo legal.

3.165. Diante do exposto, a Sky solicita que o prazo para alegações finais seja devolvido, permitindo que a manifestação ocorra após a apresentação do Informe pela Anatel.

#### - ANÁLISE:

3.166. Sobre o encerramento da fase de instrução, é preciso considerar que, após a notificação da instauração do processo, a Sky foi instada a se manifestar em sede de defesa, tendo exercido regularmente o seu direito, como determinado pelo art. 82, II, do RIA. Este é o momento em que devem ser apresentados os argumentos da defesa, bem como as provas cabíveis:

Art. 82. O Pado observará as seguintes regras e prazos:

II - o interessado será intimado, por qualquer um dos meios indicados no art. 110, para, em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e apresentar ou requerer, de forma especificada, as provas que julgar cabíveis, devendo a intimação apontar os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis;

3.167. Além da regular configuração de garantia do direito ao contraditório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.784/1999, é facultada ao interessado a apresentação de alegações finais, bem como a juntada de provas, o que consagra a ampla defesa:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

3.168. Ademais, não existe qualquer comando legal para que a Agência se manifeste sobre o mérito antes do fim da instrução e, mais especificamente, no intervalo entre a apresentação da defesa e das alegações finais, o que contraria qualquer pleito de produção antecipada de análise. Além disso, em nome do princípio da verdade material, que admite que a defesa seja complementada com a produção de novas provas, a Prestadora permaneceu livre para trazer aos autos comprovações da regularidade de sua conduta.

3.169. Ante o exposto, é inequívoca a compreensão de que as alegações finais são destinadas a resguardar à Prestadora a ampla possibilidade de se defender e produzir provas, e não se confundem com uma dupla instância de jurisdição dentro da fase de instrução processual.

3.170. Esse assunto já foi debatido exaustivamente, sendo inclusive objeto do primeiro enunciado firmado pela PFE-Anatel, na edição da Portaria nº 1.024, de 24/12/2009:

Enunciado nº 1: O momento oportuno para a apresentação das alegações finais é o fim da instrução processual, que deve ser definido pela autoridade competente, de acordo com sua convicção a respeito da qualidade e suficiência das provas até então carreadas aos autos. (Parecer nº 637/2008/RGS/PGF/PFE-Anatel)

3.171. No mesmo sentido, a sentença proferida no Processo nº 1045923-51.2020.4.01.3400, (5ª Vara Federal Cível da SJDF, do TRF 1ª Região):

Ademais, não há a obrigatoriedade de elaboração, pela Agência, de informe técnico, contendo a análise dos argumentos de defesa apresentados pela interessada, anteriormente à sua intimação para apresentação de alegações finais, tendo em vista a completa ausência de previsão legal ou regimental neste sentido.

(...)

Além disso, como bem salientou a ANATEL, os informes caracterizam-se como documentos preparatórios, elaborados pela área técnica da Agência quando já encerrada a fase de instrução processual, que podem ser utilizados como fundamento para a edição do próprio ato administrativo decisório, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999. Ou seja, disponibilizar a referida peça técnica ao interessado para que se manifeste sobre ela, seria como antecipar ao ente regulado os fundamentos que poderão subsidiar a própria decisão da autoridade administradora competente, hipótese que subverteria toda a lógica processual. (sem destaque no original)

3.172. Dessa maneira, considera-se que foi preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que é descabido o pleito de obrigatoriedade de manifestação prévia da Agência, indeferindo-se, portanto, os argumentos trazidos a respeito dessa alegação.

### III.2.2. BREVE REITERAÇÃO DAS RAZÕES PARA IMPROCEDÊNCIA DO PADO E PARA SEU ARQUIVAMENTO SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADES

#### - ALEGAÇÕES:

3.173. A Sky repete que é essencial que a Anatel assegure o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Antes de intimar a empresa a apresentar alegações finais, a Agência deve avaliar os argumentos da defesa, reabrir a instrução processual para confirmar a veracidade dos fatos e elaborar um “Informe” motivado, permitindo que a Sky exerça seu direito de se manifestar.

3.174. Embora não possa trazer suas alegações finais devido à falta de elementos, a Sky reitera que a autuação é improcedente e pede o arquivamento do PADO sem penalidades. Alega que a instauração do PADO foi viciada, com especificações insuficientes e equivocadas das condutas infratoras, o que gera nulidade do Despacho Ordinatório. Para a abertura de PADOs, defende que é necessário descrever a infração, mencionar o dispositivo legal infringido e a sanção aplicável, o que não foi feito.

3.175. No mérito, a SKY reafirma que, embora reconheça o esforço da Anatel em garantir a acessibilidade, isso não pode resultar em um uso desproporcional do poder de polícia. O *Ranking* de Acessibilidade e as previsões do RGA são persuasivos e não devem servir como base para sanções.

3.176. A Sky destaca novamente sua colaboração com a Anatel na acessibilidade, com a elaboração de planos de ação, e considera a instauração do PADO desproporcional e contraditória. Reitera seu comprometimento com a acessibilidade, evidenciado por sua segunda colocação no *Ranking* em 2020 e 2021, e menciona o cumprimento de obrigações regulamentares e medidas voluntárias.

3.177. A empresa, mais uma vez, discorda da metodologia de comparação entre os resultados dos *Rankings*, considerando-a injusta devido às mudanças nas premissas a cada ciclo. A SKY argumenta que não há intenção de lesar bens jurídicos e sempre tomou providências para garantir o cumprimento das regulamentações.

3.178. Por fim, a Sky reitera que não há motivos para penalidades e, em nome do princípio da eventualidade, pede a aplicação do princípio da insignificância pela ausência de danos generalizados e por não ser reincidente. Caso não seja acolhida, solicita a aplicação de advertência conforme o art. 12 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas e, em último caso, pede que, em juízo de proporcionalidade, sejam aplicadas atenuantes caso haja sanção de multa, conforme o artigo 20 do RASA.

#### - ANÁLISE:

3.179. Todos os argumentos apresentados nas alegações finais já foram extensivamente analisados neste Informe. A Prestadora não trouxe novos elementos, e os argumentos já foram abordados nos tópicos dedicados às petições de defesa, motivo pelo qual, não serão reexaminados.

#### IV. SÍNTESE DAS CONCLUSÕES

3.180. Diante dos elementos apurados neste Informe, restam caracterizadas as condutas por infração aos arts. 7º do RGC, e 8º, IV e VI e 18, do RGA, conforme o quadro a seguir:

| Conduta                                                                                                                                                            | Dispositivo         | Infração                                                         | Usuários atingidos (Ua) | Tempo (T)                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não fornecer protocolo nas interações por mensagem eletrônica, <i>webchat</i> SAC e videochamada SAC                                                               | art. 7º do RGC      | Caracterizada Restrita                                           | 24 usuários             | entre 02/12/2019 e 11/12/2019; e entre 01/10/2020 e 13/11/2020<br>Até 6 meses            |
| Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de <i>webchat</i> para atender as pessoas com deficiência | art. 8º, IV do RGA  | Caracterizada Procedimental (segmento quantificável de usuários) | PCD                     | entre 02/12/2019 e 11/12/2019; e entre 01/10/2020 e 13/11/2020<br>Até 6 meses            |
| A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet                                                                                                | art. 8º, VI, do RGA | Caracterizada Procedimental (segmento quantificável de usuários) | PCD                     | De 11/11/2019 à 22/11/2019; em 17/12/2020 e entre 03/03/2021 e 05/03/2021<br>Até 30 dias |
| O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função                       | art. 18 do RGA      | Caracterizada Procedimental (segmento quantificável de usuários) | PCD                     | entre 02/12/2019 e 11/12/2019; e entre 01/10/2020 e 13/11/2020<br>Até 6 meses            |

#### V. CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA

3.181. O art. 12 do RASA dispõe sobre os casos possíveis de serem aplicadas a sanção de advertência:

Art. 12. A Agência aplicará a sanção de advertência quando da ocorrência de uma das seguintes alternativas:

I - não justifique a imposição de pena mais grave ao infrator; ou,

II - atendimento das medidas impostas em processo de Acompanhamento do qual derivou o Pado.

Parágrafo único. Não será aplicada a sanção de advertência a:

I - descumprimento das obrigações relacionadas à universalização e à continuidade; ou,

II - infrações graves, na forma do § 3º do [art. 9º](#) deste Regulamento, ressalvada a situação prevista no inciso II do **caput** deste artigo.

3.182. Sob o aspecto objetivo contido no inciso II, não é possível afirmar que houve atendimento das medidas impostas em processo de Acompanhamento do qual derivou o Pado, uma vez que a PRUV expressamente expôs os pontos de melhoria e piora da empresa ao longo do período de acompanhamento. Nesse sentido, não se observou pleno atendimento das medidas impostas em nenhuma das verificações, conforme exposto neste Informe.

3.183. Em relação ao inciso I, a norma prevê a possibilidade de aplicar a sanção de advertência caso não se justifique a imposição de pena mais grave. No entanto, considerando a vulnerabilidade do grupo atingido pelas condutas e, consequentemente, seu potencial ofensivo, pondera-se pela aplicabilidade da **sanção de multa** para todas as infrações.

3.184. Assim, será empregada a Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação (**MDGU**), aprovada pela Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023, em função da afinidade temática com as infrações aqui analisadas.

3.185. Sobre os parâmetros **usuários totais (UT)** e **atingidos (UA)**, avaliou-se a infração ao art. 7º do RGC com base no impacto da irregularidade sobre os usuários atendidos. Assim, para o cálculo do fator "**UA**" (**usuários atingidos**), considerou-se que **24 usuários (UA = 24)** foram diretamente afetados pela ausência de protocolo ou pela falha no processo de comunicação, conforme apontado nos Relatórios de Fiscalização (8547291 e 8547301). O fator "**UT**" (**usuários totais**) foi determinado com base no total de acessos da prestadora.

3.186. Com relação aos arts. 8º, IV e VI, e 18 do RGA, as infrações serão consideradas procedimentais, em função da natureza das irregularidades, que está relacionada a falhas nos processos internos da prestadora. Tais condutas tiveram o potencial de atingir um segmento quantificável de usuários (PCD).



3.187. Conforme as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor da Anatel, a metodologia de cálculo de sanções deve considerar a extensão do impacto da infração, levando em conta o segmento de usuários efetivamente prejudicados pela conduta infrativa. Em especial, quando a infração atinge um segmento demográfico quantificável de usuários, a variável "UA" (usuários afetados) deve ser ajustada para refletir apenas o grupo impactado pela infração, conforme consagrado no Acórdão nº 527, de 14/07/2020 (6075257), e no item 5.1.2.2 da Metodologia, que estipula:

5.1.2.2. No caso de Infração Procedimental que tenha atingido um segmento quantificável de usuários, deve-se restringir a variável 'UA' ao grupo de usuários efetivamente prejudicados pela infração.

3.188. No caso específico das infrações procedimentais apontadas acima, é possível afirmar que tais ocorrências afetaram um segmento de usuários da Sky, qual seja, o de pessoas com deficiência (PCD).

3.189. Desse modo, foi obtida no sítio do IBGE (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=destaques>), a informação do Censo de 2010, onde havia 45.606.048 pessoas com algum tipo de deficiência em uma população de 190.755.799, verificando uma porcentagem de 23,90% da população que possui algum tipo de deficiência.

3.190. Sendo assim, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para o cálculo da sanção aplicável pela presente infração serão considerados como atingidos "UA" 23,90% do total de usuários "UT" da Prestadora para o SCM e SeAc relativo ao mês de março de 2021, data final em que houve a fiscalização materializada no Relatório de Fiscalização nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (8547324).

3.191. Em consulta ao banco de dados da Anatel, verificou-se os acessos da Sky conforme tabela abaixo (12798915):

| Serviços | Acessos (UT) | Usuários atingidos (UA)<br>(23,90% do UT) | Período  |
|----------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| SCM      | 177.400      | 42.398                                    | mar/2021 |
| SeAc     | 4.300.000    | 1.027.700                                 | mar/2021 |

3.192. A variável dano (D) foi preenchida automaticamente, sempre no menor valor escalonado para tanto.

3.193. Para o fator tempo (T), considerou-se a perpetuação das irregularidades durante o período de análise das fiscalizações que ocorreram ao longo dos anos de 2019 a 2021. Isso porque, embora as ações de melhoria tenham sido verificadas, não houve a cessação das infrações ora apuradas até a finalização do Processo de Fiscalização Regulatória. Com isso, será considerado o período de "mais de 1 ano".

3.194. As condutas previstas nos artigos 8º, IV, VI, e 18 do RGA devem ser consideradas de natureza grave, conforme o disposto no artigo 9º, III, combinado com o § 3º, IV do RASA, uma vez que afetaram um número significativo de usuários. Já as infrações aos artigos 7º do RGC são de natureza leve, pois não impactaram um número expressivo nem limitado de usuários, conforme os itens 5.1.6.1 e 5.1.6.2 da MDGU mencionada.

3.195. Foi considerada a Receita Operacional Líquida (Rol) nacional da Sky na prestação do SCM e SeAc, relativa ao ano de 2021, sendo esta a mais recente disponível.

## VI. ATENUANTES E AGRAVANTES

3.196. Conforme dispõe o art. 19, II, do RASA, foi realizada consulta nos sistemas de controle de Pados da Anatel, relativa ao período de 5 (cinco) anos precedentes e utilizando como marco final 05/03/2021, data de emissão do Relatório de Fiscalização nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, foram encontrados 7 (sete) antecedentes para o SCM e 9 (nove) para o SEAC.

3.197. Não foi identificada reincidência específica em nenhum dos casos.

3.198. Ao discorrer sobre atenuantes, o RASA prevê as seguintes situações em que é possível a sua aplicação, senão vejamos:

### RASA

Art. 20. O valor da multa será reduzido, nos percentuais abaixo, caso incidam as seguintes circunstâncias atenuantes:

I - 90% (noventa por cento), nos casos de cessação espontânea da infração e reparação total do dano ao serviço e ao usuário, previamente à ação da Agência;

II - 70% (setenta por cento), nos casos de cessação da infração e reparação total ao usuário, quando cabível, antes da intimação da instauração do Pado ou dentro do prazo estipulado pela Anatel, quando assim ocorrer; ([Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021](#))

III - 50% (cinquenta por cento), nos casos de cessação da infração e reparação total ao usuário, quando cabível, até o término do prazo para a apresentação de alegações finais em âmbito de Pado; ([Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021](#))

IV - 20% (vinte por cento), nos casos de adoção de medidas, pelo infrator, para minimizar os efeitos decorrentes da infração cometida e reparação total ao usuário, quando cabível, até o término do prazo para apresentação de alegações finais nos autos do Pado; ([Redação dada pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021](#))

V - 15% (quinze por cento), nos casos de confissão clara e expressa do infrator acerca da autoria e materialidade do fato apurado, apresentada até o término do prazo para apresentação de defesa.

3.199. Após o período de acompanhamento, a PRUV constatou que a empresa implementou melhorias, conforme mencionado nos itens 3.121 e 3.158 deste Informe. Embora não tenha sido comprovada a cessação das infrações, há evidências de que a Prestadora adotou medidas para mitigar os efeitos das infrações cometidas, conforme descrito no item 3.117 deste Informe.

3.200. Dessa forma, considera-se adequado, em virtude dos esforços realizados e da ação responsiva adotada pela Agência, aplicar a atenuante de 20% prevista no art. 20, IV, do RASA, para as infrações aos artigos 7º do RGC, 8º, IV, VI e 18 do RGA.

## VII. DA VANTAGEM AUFERIDA

3.201. Não foram encontrados, nos autos, elementos que permitam afirmar que a Prestadora tenha auferido, direta ou indiretamente, vantagem indevida em pelo menos uma das infrações apuradas neste Pado, razão pela qual o cálculo da vantagem auferida resta prejudicado.

## VIII. CONCLUSÃO

3.202. Ante o exposto, conclui-se o seguinte em relação às infrações tratadas neste Informe:

| Resolução     | Infração                                                                                                  | Serviço | UF | Outorga     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------|
| Res. 632/2014 | 7º, caput - Dificultar a rastreabilidade das demandas, com o não fornecimento de protocolo de atendimento | SCM     | BR | Autorização |
| Res. 632/2014 | 7º, caput - Dificultar a rastreabilidade das demandas, com o não fornecimento de protocolo de atendimento | SEAC    | BR | Autorização |

|               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|--|
| Res. 667/2016 | 8º, IV - Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de <i>webchat</i> para atender as pessoas com deficiência                                                            | SCM  | BR | Autorização |  |
| Res. 667/2016 | 8º, IV - Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de <i>webchat</i> para atender as pessoas com deficiência                                                            | SEAC | BR | Autorização |  |
| Res. 667/2016 | 8º, VI - A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet                                                                                                                                                           | SCM  | BR | Autorização |  |
| Res. 667/2016 | 8º, VI - A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet                                                                                                                                                           | SEAC | BR | Autorização |  |
| Res. 667/2016 | 18, <i>caput</i> - Não providenciar atendente com a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários do serviço, nos termos da regulamentação | SCM  | BR | Autorização |  |
| Res. 667/2016 | 18, <i>caput</i> - Não providenciar atendente com a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários do serviço, nos termos da regulamentação | SEAC | BR | Autorização |  |
| <b>Total</b>  |                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |  |

3.203. Dessa forma, com base na Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação, aprovada pela Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023, e conforme planilha de cálculo das multas (12798915), propõe-se que seja aplicada à **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº **00.497.373/0001-10**, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), a sanção de multa no valor total de **R\$ 4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)** pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

3.204. Caso a Prestadora resolva, de acordo com o disposto no art. 33, § 5º, do Rasa, renunciar expressamente ao direito de recorrer da decisão de primeira instância, fará jus a um fator de redução de 25% (vinte e cinco por cento) no valor da multa aplicada, desde que faça o recolhimento no prazo regulamentar, totalizando para esse caso o montante de **R\$ 3.607.662,11 (três milhões, seiscentos e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e onze centavos)**.

#### 4. ANEXOS

- 4.1. Certidão de antecedentes SCM e SeAC (12798909 e 13222787);
- 4.2. Consulta de Acessos (12798914);
- 4.3. Planilha de cálculo de multas (12798915).

#### 5. CONCLUSÃO

- 5.1. Pelo exposto, propõe-se a aplicação de sanção de multa no valor total de **R\$4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)** pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Silva Rodrigues, Superintendente de Controle de Obrigações**, em 14/02/2025, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 18/02/2025, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Diniz Braga Barreto, Coordenador de Processo**, em 18/02/2025, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Ludmylla de Lima e Lima, Analista Administrativo**, em 18/02/2025, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13234257** e o código CRC **57F1DB52**.

